

Paranın Zaman Değeri

Giriş: Faiz Kavramı

Faiz, üretimde kullanılan sermayenin bedeli olup; dört ayrı işlevi vardır:

- Faiz, üretim faktörü olan sermayenin bedelidir.
- Faiz, makro dengeyi sağlayan önemli bir faktördür.
- Faiz, para talebini ve likidite tercihini etkileyen önemli bir faktördür
- Faiz sermayeyi kullanan birimler için bir maliyet unsurudur.

$$i = i' + EP + \ddot{O}P + LP + VP$$

i = Nominal faiz oranı

i' = Reel faiz oranı (gerçek faiz oranı)

EP = Enflasyon primi

$\ddot{O}P$ = Ödenmeme (kredi) risk primi

LP = Likidite risk primi

VP = Vade risk primi

Ödünç verilebilir fon arzı ile ödünç verilebilecek fon talebinin kesiştiği noktada nominal faiz oranı dengededir.

1.1. BASİT FAİZ HESAPLARI

Basit faiz hesaplaması, sadece anapara üzerinden faiz hesaplaması durumudur.

$$F = PV (i \times n)$$

F: Faiz Tutarı

PV: Bugünkü Değer

i : Dönemlik Faiz Oranı

n : Dönem Sayısı

$$FV = PV (1 + (i \times n))$$

FV: Gelecekteki Değer (Faiz ve anapara toplamı)

PV: Bugünkü Değer

i : Dönemlik Faiz Oranı

n : Dönem Sayısı

1.2. BİLEŞİK FAİZ HESAPLARI

Yatırımdan elde edilen faiz gelirin dönemin sonunda aynı oranda tekrar yatırıma dönüştürüldüğü varsayımı ile hesaplanan getiriye bileşik getiri denir.

$$FV = PV(1+i)^n$$

FV: Gelecekteki Değer (Faiz ve anapara toplamı)

PV: Bugünkü Değer

i : Dönemlik Faiz Oranı

n : Dönem Sayısı

$$PV = \frac{FV}{(1+i)^n}$$

FV: Gelecekteki Değer (Faiz ve anapara toplamı)

PV: Bugünkü Değer

i : Dönemlik Faiz Oranı

n : Dönem Sayısı

1.3. Efektif Getiri Oranı

Yatırım dönemleri farklı olan yatırımları birbiri ile karşılaştırabilmek için "Efektif getiri oranı" hesaplanır.

$$EFO_{\text{yıllık}} = \left(1 + \frac{YNFO}{YDS}\right)^{YDS} - 1$$

YNFO: Yıllık nominal faiz oranı

YDS: Yıllık dönem sayısı

1.4. REEL GETİRİ ORANI

Reel getiri oranı enflasyondan arındırılmış getiri oranıdır.

$$R_{\text{reel}} = \frac{1 + R_{\text{nominal}}}{1 + \text{Enflasyon}} - 1$$

Veya şöyle de hesaplanabilir:

$$R_{\text{reel}} = \frac{R_{\text{nominal}} - \text{Enflasyon}}{1 + \text{Enflasyon}}$$

1.3. ANÜİTE

Her dönemde elde edilen eşit tutarlı nakitlerin bugünkü değerinin veya gelecekteki değerinin hesaplanmasında aşağıda verilecek kısa formüller vasıtasıyla hesaplamalar yapılabilmektedir.

1.3.1. Sonsuz Anüite

Sonsuza kadar her dönem **sonunda** elde edilen eşit tutarlı nakitlerin bugünkü değeri şu şekilde hesaplanır.

$$PV = \frac{A}{i}$$

PV: Anüite (Taksitlerin) Bugünkü Değeri

A: Bir dönemlik anüite (taksit)

i : Dönemlik iskonto (faiz) oranı

Sabit Büyüme Oranlı Sonsuz Anüite

Bu anüite türünde taksit tutarları her dönem belirli bir oranda artış göstermektedir.

$$P_0 = \frac{D_0 \times (1+g)}{k_e - g} = \frac{D_1}{k_e - g}$$

$$P_0 = \frac{D_1}{k_e - g}$$

1.3.2. Sonlu Anüite:**a) Bugünkü Değer**

Belirli sayıda dönem boyunca ve her dönem **sonunda** elde edilen eşit tutarlı taksitlerin bugünkü değeri şu şekilde hesaplanabilir.

$$PV = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i}$$

PV: Anüite (Taksitlerin) Bugünkü Değeri

A: Bir dönemlik anüite (taksit)

i: Dönemlik iskonto (faiz) oranı

n: Dönem sayısı

Ertelenmiş Anüite

$$PV = A \cdot \frac{(1+i)^t - 1}{(1+i)^n \cdot i}$$

t: taksit sayısı

n: Dönem sayısı (taksit sayısı + erteleme dönemi sayısı)

b) Gelecekteki Değer

Belirli sayıda dönem boyunca ve her dönem **sonunda** elde edilen eşit tutarlı taksitlerin belirli dönem sonundaki toplam değeri şu şekilde hesaplanabilir.

$$FV = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

FV: Anüitelerin n. Dönem Sonundaki Değeri

A: Bir dönemlik anüite (taksit)

i: Dönemlik faiz oranı

n: Dönem sayısı

GELİR YAKLAŞIMI FORMULLERİ

$$Kapitalizasyon Oranı = \frac{Net Faaliyet Geliri}{Taşınmaz Değeri}$$

Potansiyel Brüt Gelir

Boşluk ve tahsilat kaybı (-)

Efektif Brüt Gelir

İşletme (faaliyet) Giderleri (-)

Net İşletme (Net Faaliyet) Geliri

İşletme giderleri: Sabit giderler, değişken giderler ve yenileme fonundan oluşur.

Net İşletme (Net Faaliyet) Geliri

Yıllık Borç Servisi (-)

Özkaynağa (Vergi Öncesi) Nakit Akımı

$$Borç Kap. Oranı = \frac{Yıllık Borç Servisi}{Kredi}$$

$$Özkaynak Kap. Oranı = \frac{Özkaynak Nakit Akımı}{Özkaynak}$$

$$Arsa Kapitalizasyon Oranı = \frac{Arsa Net Gelir Payı}{Arsa Değeri}$$

$$Yapı Kapitalizasyon Oranı = \frac{Yapı Net Gelir Payı}{Yapı Değeri}$$

$$KO_T = (KO_{Borç} * w_{Borç}) + (KO_{Özkaynak} * w_{Özkaynak})$$

$$KO_T = (KO_{Arsa} * w_{Arsa}) + (KO_{Yapı} * w_{Yapı})$$

$$Taşınmaz Değeri = Brüt Gelir * Brüt Gelir Çarpanı$$

$$Kredi - Teminat Oranı = \frac{Kredi}{Taşınmaz Değeri}$$

$$İşletme Gideri Oranı = \frac{İşletme Gideri}{Efektif Brüt Gelir}$$

$$Net Gelir Oranı = \frac{Net Faaliyet Geliri}{Efektif Brüt Gelir}$$

$$Borç Kapsama Oranı = \frac{Yıllık Net Faaliyet Geliri}{Yıllık Borç Servisi}$$

$$Başabaş Oranı = \frac{İşletme giderleri + Yıllık Borç Servisi}{Potansiyel Brüt Gelir}$$

MALİYET YAKLAŞIMI**UDS kapsamında maliyet yaklaşımları:**

(a) **İkame maliyeti yöntemi:** Gösterge niteliğindeki değer eşdeğer fayda sağlayan benzer bir gayrimenkulün maliyetinin hesaplanmasıyla belirlendiği yöntem.

(b) **Yeniden üretim maliyeti yöntemi:** Gösterge niteliğindeki değer gayrimenkulün aynısının üretilmesi için gerekli olan maliyetin hesaplanmasıyla belirlendiği yöntem.

Direkt maliyetler:

1- Malzemeler,

2- İşçilik.

Endirekt maliyetler:

1- Nakliye maliyetleri,

2- Kurulum maliyetleri,

3- Profesyonel hizmet maliyetleri (*tasarım, izin, mimari, yasal vb.*),

4- Diğer ücretler (*komisyonlar vb.*),

5- Genel üretim giderleri,

6- Vergiler,

7- Finansman maliyetleri (*alınan borçlara ilişkin faizler vb.*),

8- Gayrimenkulü oluşturan ait kâr marjı/girişimci kârı (*yatırımcı getirisi vb.*)

Amortisman kavramı, maliyet yaklaşımı kapsamında, gayrimenkulün maruz kaldığı herhangi bir yıpranma etkisini yansıtmak amacıyla, aynı faydaya sahip bir gayrimenkulü oluşturmak için katlanılacak tahmini maliyette yapılan düzeltmeleri ifade eder.

Amortisman (yıpranma) türleri:

(a) **Fiziksel yıpranma:** Gayrimenkulün veya bileşenlerinin yaşı ve kullanımı sonucunda fiziksel bozulmaya maruz kalması nedeniyle ortaya çıkan her türlü fayda kaybıdır.

(b) **İşlevsel yıpranma:** Gayrimenkulün, tasarımının, kullanım şartlarının veya teknolojisinin demode olması gibi nedenlerle ikamesine nazaran verimsiz olmasına bağlı olarak ortaya çıkan her türlü fayda kaybıdır.

(c) **Dışsal veya ekonomik yıpranma:** Gayrimenkul harici ekonomik veya mahallî faktörler nedeniyle ortaya çıkan her türlü fayda kaybıdır. Bu tür bir yıpranma geçici veya kalıcı olabilir.

Amortismanda/yıpranmada ömür kavramları:

(a) **Fiziksel ömür**, gayrimenkulün ekonomik olarak onarılamaz bir hale gelmeden önce, rutin bakımlar dikkate alınarak, ancak tadilat ve yeniden yapım potansiyeli göz ardı edilerek, kullanılabileceği süreyi ifade etmektedir.

(b) **Ekonomik ömür**, gayrimenkulden finansal getirinin veya mevcut kullanımı dâhilinde finansal olmayan bir faydanın elde edilmesinin beklendiği süreyi ifade etmektedir. Ekonomik ömür, gayrimenkulün maruz kaldığı işlevsel veya ekonomik yıpranmanın derecesinden etkilenmektedir.

2.1. Gayrimenkul Piyasaları

Türkiye’de **konut fiyat endekslerini** üreten resmî kurum TCMB’dir. TCMB’nin konut fiyat endeksi, Türkiye genelini temsil etmek üzere, tabakalanmış ortanca fiyat yöntemi kullanılarak **Konut değerlendirme raporlarında** tespit edilen fiyatlar üzerinden hesaplanmaktadır.

Maliyet Yaklaşımı ile değer tespiti

Değer = Arsa Değeri + Yeni Yapı Maliyeti – Amortisman

YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLEMESİ (FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI)

Sermaye Bütçeleme Yöntemleri

Sermaye bütçeleme yöntemleri, paranın zaman değerini dikkate almayan (statik) yöntemler ve paranın zaman değerini dikkate alan (dinamik) yöntemler olarak ikiye ayrılmaktadır.

• **Statik yöntemler:**

- i) Ortalama Karlılık Oranı Yöntemi
- ii) (Statik) Geri Ödeme Süresi Yöntemi

• **Dinamik yöntemler:**

- i) İskonto edilmiş (Nakit akımına bağlanmış) geri ödeme süresi yöntemi
- ii) Net Bugünkü Değer Yöntemi
- iii) Karlılık Endeksi Yöntemi (Fayda/Masraf Oranı)
- iv) İç Getiri Oranı Yöntemi
- v) Düzeltilmiş İç Getiri Oranı Yöntemi

4.1.1. Statik Yöntemler

4.1.1.1. Sermayenin Ortalama Karlılık Oranı Yöntemi

Projeden ekonomik ömür boyunca elde edilecek karlar bulunur ve bu karların ortalaması bulunarak yatırım tutarına bölünür. Bu yöntemde, projeden sağlanacak nakitlere bakılmamakta olup, elde edilecek karlara bakılmaktadır.

$$\text{Ort. Karlılık Oranı} = \frac{\text{Ortalama Yıllık Kar}}{\text{Ortalama Yatırım Tutarı}}$$

Bu yöntemde göre yatırım alternatiflerinden; ortalama karlılık oranı en yüksek olan proje seçilir.

Yöntemin eleştirisi:

Paranın zaman değerini dikkate almamaktadır.

Projeden sağlanacak nakitlerle ilgilenmemekte olup, kara odaklanmaktadır.

Özkaynak Maliyeti:

$$k_e = \frac{D_0 * (1 + g)}{P_0} + g$$

k_e : Özkaynak maliyeti

D_0 : Dağıtılan temettü

g : Temettü büyüme oranı

P_0 : Hisse senedi fiyatı

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti

$$k_a = [k_d * (1 - T) * w_d] + [k_e * w_e]$$

k_a : Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti

k_d : borcun maliyeti

T : vergi oranı

w_d : Borcun ağırlığı

k_e : Özkaynak maliyeti

w_e : Özkaynak ağırlığı

4.1.1.2. Geri Ödeme Süresi Yöntemi

Projeye yatırılan tutarın ne kadarlık bir sürede yatırımdan elde edilecek nakit akışları ile ödeneceğini gösteren yöntemdir.

Bu yöntemde geri ödeme süresi en kısa olan projeye yatırım yapılır.

Yöntemin sakıncaları şunlardır:

- Paranın zaman değerini ve projenin riskini dikkate almaz.
- Geri ödeme süresinden sonraki nakit akışlarını dikkate almaz.

4.1.2. Dinamik Yöntemler

4.1.2.1. İskonto Edilmiş Geri Ödeme Süresi Yöntemi

Bu yöntemde yatırımdan elde edilen nakit akışları sermaye maliyeti ile bugüne iskonto edilir. Bulunan bugünkü değerler ile geri ödeme süresi hesaplanır.

4.1.2.2. Net Bugünkü Değer Yöntemi

Bu yöntemde yatırımdan elde edilen nakit akışları sermaye maliyeti ile bugüne iskonto edilir. Nakit girişlerinin bugünkü değerinden yatırım harcamasının bugünkü değeri çıkarıldığında yatırımın net bugünkü değeri elde edilir.

NBD = Net Nakit Girişlerinin Bugünkü Değeri – Yatırım Harcaması (Net nakit çıkışlarının bugünkü değeri)

Bu yöntemde göre bir yatırım projesinin kabul edilebilmesi için yatırımın net bugünkü değerinin en az sıfır olması gerekir. Ancak sıfırdan büyük olması tercih nedenidir. Yani net bugünkü değeri en büyük olan projeye yatırım yapılır.

$$NBD \geq 0; \text{ise KABUL}$$

$$NBD < 0; \text{ise RED}$$

4.1.2.3. Kârlılık Endeksi Yöntemi

Bu yöntemde firmanın bugün yatıracağı 1 TL'ye karşılık bugünkü değer olarak kaç TL nakit getiri elde ettiği hesaplanmaktadır.

$$K.E. = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{NNA}{(1+k_a)^t}}{I}$$

$$KE = \frac{\text{Net Nakit Girişlerinin Bugünkü Değeri}}{\text{Yatırım Harcaması Bugünkü Değeri}}$$

Bu yöntemde göre bir projeye yatırım yapılabilmesi için kârlılık endeksinin en az 1'e eşit olması gerekir, ancak 1'den büyük olması tercih nedenidir.

$$KE \geq 1; \text{ise KABUL}$$

$$KE < 1; \text{ise RED}$$

4.1.2.4. İç Getiri Oranı (IRR) Yöntemi

İç getiri oranı kavramı Türkçe literatürde, "iç verim oranı" veya "iç karlılık oranı" olarak da ifade edilmektedir. İç getiri oranı, aynı zamanda bir yatırımdan elde edilecek "vadeye kadar getiri oranı"dır.

Projeden beklenen nakit akışlarını, yatırım harcamasına eşitleyen iskonto oranına iç getiri oranı (internal rate of return: IRR) denir.

Bir başka ifade ile iç getiri oranı, yatırımın net bugünkü değerini sıfıra eşitleyen iskonto oranıdır.

$$I = \sum_{t=1}^n \frac{NNA}{(1+r)^t}$$

veya

$$0 = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{NNA}{(1+r)^t}$$

Bir projenin kabul edilebilmesi için iç getiri oranının en az iskonto oranına (sermaye maliyetine) eşit olması gerekir. Ancak iç getiri oranı sermaye maliyetinden yüksek olan proje tercih edilir.

$$IRR \geq k_a; \text{ise KABUL}$$

$$IRR < k_a; \text{ise RED}$$

Tek bir proje değerlendirilmesi yapılırken;

Projenin

NBD > 0 ise; IRR > sermaye maliyeti; KE > 1

NBD = 0 ise; IRR = sermaye maliyeti; KE = 1

NBD < 0 ise; IRR < sermaye maliyeti; KE < 1'dir.

YAPI TÜRLERİ

2.2.1. Taşıyıcı Sistemlerine Göre Sınıflandırma

- **Kâgir (Yığma) Yapılar:** Kâgir, sözlük anlamıyla betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir. Doğal malzemelerin (ahşap, taş vb.) veya yapay malzemelerin (kerpiç, briket, tuğla, kumtaşı, gaz beton vb.), bir mineral bağlayıcı ile yapılmış harç kullanılarak örülmesi ya da harçsız olarak örülmesi sonucu elde edilen, kendi kendini taşıyan yapı çeşididir. Kullanılan malzemenin özellikleri, yapı zemini ve yapının kullanım amacı yığma yapıların biçimlendirilmesinde rol oynamaktadır.

- **İskelet (Karkas) Yapılar:** Bir yapıyı taşıyan iskelet sistemi olarak adlandırılan iskelet (karkas) yapılarda yükü taşıma ve aktarma işi şu sıraya göre yapılır: Döşeme ve çatılar kendi ağırlıklarını ve üzerine gelen yükleri yatay taşıyıcı elemanlar olan kirişlere aktarır. Daha sonra ise, kirişler bu yükleri düşey taşıyıcı olan kolonlara, kolonlar da temellere iletirler. İskelet (karkas) yapılarda duvarlar yük taşımazlar.

❖ **Ahşap İskelet Yapılar:** Yatay ve düşey yapı elemanları ağaçtan yapılan yapı türüdür.

❖ **Betonarme İskelet Yapılar:** Yatay ve düşey taşıyıcı sistemleri betonarme yapı elemanlarından oluşan yapı türüdür.

❖ **Çelik (metal) İskelet Yapılar:** Yatay ve düşey taşıyıcı sistemleri çelikten yapılan yapı türüdür.

- **Prefabrik Yapılar:** Amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek şekilde çevre koşulları da dikkate alınarak imal edilen yapı türüdür.

2.2.2. İnşaat Safhalarına Göre Sınıflandırma

Kaba yapı ve ince yapı olarak ikiye ayrılır.

- **Kaba Yapı:** Temel, duvar, kolon, kiriş, döşeme, merdiven, çatı şeklindeki taşıyıcı elemanlardan oluşan sistemi ifade etmektedir.

o **Temel:** Yapının kendi ağırlığıyla, üzerine binen tüm yükleri (zati, hareketli, hareketsiz) alıp zemine aktaran yapı elemanıdır. Temel tamamen zemin içerisine yapılır. Temelin oturacağı tabii zemine temel yatağı adı verilir.

Temeller yüzeysel (sığ) temeller ve derin temeller olmak üzere iki gruba ayrılır:

Yüzeysel (sığ) temeller:

- Duvar altı temelleri,
- tekil (münferit) temeller,
- birleşik temeller,
- sürekli (mütemadi) temeller (bir doğrultuda olan sürekli temellere şerit temel; birden fazla doğrultuda olan temellere ise alan temeli denir),
- plak (radye) temeller.

Derin temeller:

- Ayak temeller,
- kazıklı temeller,
- keson temeller.

o **Duvar:** Yapılarda bulunduğu yere göre aldığı yükleri temele aktaran, mekânları birbirinden ayıran ve yapıyı dış etkilere karşı koruyan düşey yapı elemanları olarak adlandırılır.

o **Kolon:** Kolon veya sütun, taşıyıcı sistemde düşey yapı elemanları olarak adlandırılır. Yapıda dış ve iç etkilere oluşan kuvvetleri temellere, dolayısı ile zemine aktarırlar.

o **Kiriş:** Kiriş, yapılarda döşeme ve kullanım alanı yüklerini düşey taşıyıcılara (kolon) aktaran, mekanik olarak çubuk kabul edilen yapı elemanı olarak adlandırılır.

o **Döşeme:** Döşeme, bir mekânın alt ve üstünü oluşturan yatay taşıyıcı yapı elemanı olarak adlandırılır. Kolon ve kirişleri kat seviyesinde birbirine bağlar.

o **Merdiven:** Yapıda düşey dolaşım elemanı olarak görev yapmaktadır.

o **Çatı:** Çatı, bir binanın en üst bölümüdür. Esas olarak binanın hava şartlarından korunması için yapılmaktadır.

- **İnce Yapı:** Sıva, boya, badana, yalıtım, doğramalar, tesisat vb. kaba yapıyı örten ince imalatı ifade etmektedir.

2.2.3. Yapım Elemanlarına Göre Sınıflandırma

- **Taşıyıcı Elemanlar:** Bir yapıda taşıyıcı elemanlar temeller, duvarlar, kolonlar, kirişler, döşemeler, merdivenler ve çatılar şeklindedir

- **Tamamlayıcı Elemanlar:** Bir yapıda tamamlayıcı kapı ve pencere doğramaları, kaplamalar (döşeme, duvar vb.), korkuluklar (merdiven, teras vb.), yalıtım, boya badana şeklindedir.

- **Tesisat Elemanları:** Bir yapı içerisinde tesisat elemanlarını, sıcak, soğuk ve atık su tesisatları, elektrik tesisatı, ısıtma tesisatı, havalandırma tesisatı, iklimlendirme (klima) tesisatı, asansör tesisatı, kanalizasyon tesisatı, telefon tesisatı ve televizyon tesisatı şeklinde sınıflandırmak mümkündür.

2.2.4. Asgari Ücret Tarifesine Dayalı Sınıflandırma

SPKn uyarınca, Birlik üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlerin tutarlarına ve sınırlarına ilişkin esaslar, BDDK, TDUB, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) görüşü alınarak her yıl Kurul tarafından belirlenip ilgili yıllık asgari ücret tarifesi Resmî Gazete'de yayımlanır.

Söz konusu tarife göre gayrimenkul türleri:

- **1. Grup:** Arsalar ve Tarım Alanları (imarlı veya imarsız)
 - o Bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, sera, özel orman vb.
 - o Arsa
- **2. Grup:** Konutlar ve İş Yerleri
 - o Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya büro
 - o Dükkan, plaza, iş merkezi, AVM vb.
 - o 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamındaki yalılar ile aynı kanun kapsamındaki eski eser niteliğindeki gayrimenkuller
- **3. Grup:** Enerji ve Akaryakıt Tesisleri
 - o Akaryakıt istasyonu
 - o Rafineri, akaryakıt depolama tesisleri, diğer enerji tesisleri
- **4. Grup:** Üretim, Depolama, Zirai ve Sınai Nitelikli Yapılar
 - o İmalathane, atölye, depo, hangar yapıları, fabrika, küçük ve büyükbaş hayvan ve tavuk çiftlikleri vb.
- **5. Grup:** Hizmet Amaçlı Kullanılan Gayrimenkuller
 - o Hastane, sağlık tesisi, okul, otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi, kültür tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, sergi salonu, gösteri merkezleri, düğün salonları, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler, spor tesis ve kompleksi gibi (otoparklar dâhil brüt alan)
- (...)
- **7. Grup:** Gayrimenkul Projesi, Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydalar
- **8. Grup:** Diğer o Karma yapılar (bütünleyici parça ve eklenti niteliğindeki makine, ekipman, liman, tersane vb. özellikli varlıklar). tek veya birden fazla parsel üzerine inşa edilmiş farklı nitelikteki yapılardan oluşan karma tesisler.

2.3. Yapılaşmada Esas Alınan Tanımlar

Arka bahçe: Ön bahçeye komşuluğu bulunmayan bina arka cephesi ile arka komşu parsel sınırı arasında kalan parsel bölümüdür.

Ön bahçe: Bina ön cephe hattı ile parselin ön cephesi arasında kalan parsel bölümleridir. Yola cephesi olan bütün bahçeler ön bahçe statüsündedir.

Yan bahçe: Parselin, komşu parsellere kadar uzanan ön ve arka bahçeleri dışında kalan bahçeleridir.

Yol cephesi: Binanın yola bakan cephesidir.

Parsel cephesi: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Birden fazla yola cepheli parsellerde uygulama imar planında belirtilmemiş ise geniş yol üzerindeki kenar, parsel ön cephesidir. Yolların eşit olması hâlinde ve köşe başı parsellerde dar kenar, parsel ön cephesidir.

Parsel derinliği: Parsel ön cephe hattına arka cephe hattı köşe noktalarından indirilen dik hatların uzunluklarının ortalamasıdır.

Bina cephe uzunluğu: Açık çıkmalar hariç olmak üzere bina cephesinin yataydaki uzunluk ölçüsüdür.

Bina derinliği: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki ve ön cephe hattına dik olan hattın uzaklığıdır.

Bina cephe hattı: Binanın ön ve arka cephelerinde toprakla temas eden konturlarının görünen cephesinin parsel sınırına en yakın noktasından, parsel ön ve arka cephelerine paralel çizilen hattır.

Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan imar planı veya mevzuatta öngörülen yüksekliktir.

Kat yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafesidir.

Katlar Alanı: Bodrum kat, asma kat, çatı arası piyesi ve açık/kapalı çıkmalar dâhil, kullanılabilen bütün katların, katlar alanına dâhil edilmeyen alanları çıktıktan sonraki alanlar toplamıdır.

- **Bodrum kat:** Zemin katın altındaki katlardır.
- **Asma kat:** Zemin katı ticari olarak kullanılmayan konut alanları haricinde, zemin katta ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlanan, ait olduğu bağımsız bölümün 1/3'ünden az yapılamayan, iç yüksekliği 2.40 metreden az olmayan, yola bakan cephe veya cephelerde merdiveni de dâhil 3.00 metreden fazla yaklaşmayan kattır. İmar planlarında konut alanı olarak gösterilen yerlerde aynı yol güzergâhındaki mevcut yapılaşmaya bakılarak asma kat yapılıp yapılamayacağına karar vermeye ilgili idare yetkilidir.
- **Çatı piyesi:** Çatı eğimi içerisinde kalmak şartıyla, altındaki bağımsız bölüme ait, bu bölümle içeriden irtibatlı yapılan, terasların da dâhil olabildiği mekânlardır. Açık teras ve ıslak hacimler ait olduğu bağımsız bölüm sınırlarını geçemez.
- **Çıkma:** Binalarda döşemelerin uzantısı olarak yapılan, parsel sınırları dışına taşmayan, en az bir ucu serbest, mesnetli olan, açık veya kapalı olan, derinliği uygulama imar planı veya mevzuatta belirlenen yapı elemanlarıdır.
- **Normal kat:** Bodrum, zemin, tesisat katı ve çatı arası dışında kalan kat veya katlardır.

Katlar alanı katsayısı (KAKS) (Emsal): Yapının inşa edilen tüm kat alanlarının toplamının imar parseli alanına oranıdır.

Taban alanı: Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dâhil yapıların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde

kalan kısmının, yapı yaklaşma sınırını ihlal etmemek kaydıyla parseldeki izdüşümünün kapladığı alandır.

Taban alanı kat sayısı (TAKS): Taban alanının imar parseli alanına oranıdır. TAKS, arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanır.

Toplam yapı inşaat alanı: Bir parselde bulunan bütün yapıların yapı inşaat alanlarının toplamıdır.

Yapı inşaat alanı: Işıklıklar ve avlular hariç olmak üzere, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekânlar, çatı veya kat bahçeleri, çatıda, katta ve zemindeki teraslar, balkonlar, açık çıkmalar ile binadaki ortak alanlar dâhil yapının inşa edilen bütün katlarının alanıdır.

Yapı nizamı: Uygulama imar planı ile belirlenen aşağıdaki nizamlardan biridir:

- **Ayrık nizam:** Hiçbir yanından komşu parseldeki binalara bitişik olmayan yapı nizamıdır.
- **Bitişik nizam:** Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan ve ortak alandan arka bahçeye çıkış sağlanan yapı nizamıdır.
- **Blok nizam:** İmar planı veya mevzuatta cephe uzunluğu, derinliği ve yüksekliği belirlenmiş yapı kitlesinin, bir parsel veya dilatasyonla ayrılmak suretiyle birden fazla parsel üzerine oturduğu bahçeli yapı nizamıdır. Bir taraftan komşu parseldeki binaya bitişik, diğer taraftan ayrık olan ikili veya ikiz nizamlar, blok nizam olarak değerlendirilir.

Yapı yaklaşma mesafesi: Planda veya planda olmaması hâlinde, yapının yola ve komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği mesafedir.

Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliğidir.

3. Gayrimenkul Değerlemesine Konu Mallar

3.2. Araziler ve Arsalar

İmar mevzuatında arazi ve arsa düzenlemesine (parselasyon) ilişkin temel hüküm İKn'nin 18. maddesinde yer almaktadır. Buna göre:

- İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya **belediyeler yetkilidir**. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise bu yetkiler **valilikçe** kullanılır.

3.2.1. Arazi

Arazi, toprak, iklim, topoğrafya, ana materyal, hidroloji ve canlıların değişik oranda etkisi altında bulunan yeryüzü parçasıdır.

Arazilerin temel ekonomik özellikleri:

- ✓ Arazi taşınmaz niteliğindedir.
- ✓ Arazi ne çoğaltılabilir ne de azaltılabilir. Bu nedenle sınırlı ve kıt bir kaynaktır.
- ✓ Arazi sonsuzdur ve tahrip edilemez.

Arazi sınıflandırılması

- Mutlak tarım arazisi,
- Özel ürün arazisi,
- Dikili tarım arazisi,
- Marjinal tarım arazisi,
- Sulu tarım arazisi,
- Örtü altı tarımı arazileri veya seralar ve
- Diğer araziler

Sulaklık durumuna göre arazi türleri

- kıraç
- taban
- sulak

Verim gücüne göre arazi türleri

- İyi
- Orta
- Zayıf
- kültür bitkisi yetiştirilemeyecek veya yetiştirilmesini engelleyecek özellikte

Kaliteleri bakımından araziler

- tarla arazileri,
- ağaçla karışık tarla arazileri,
- meyvelik,
- sebzelik,
- ağaçlık arazi,
- orman arazisi,
- çayır arazisi,
- mera arazisi ve
- sazlık-kamışlık arazi

Kapama bağ/bahçe tek bütün halinde arazi üzerinde tek türden (çay vb.) oluşan dikim normlarına uygun olarak tesis edilmiş bahçedir.

Karma tesis ise farklı tür ve çeşitlerden tesis edilmiş arazilerdir (örneğin, elma, armut ve ayva ağacı ile karışık tesis edilmiş bir bahçe veya bağ ile karışık tesis edilmiş bir antepfıstığı bahçesi).

3.2.2. Arsa

Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlarla iskân (yapılaşma) sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan arazi parçalarına arsa denir.

Bir parselin cinsinin "arsa" yapılabilmesi için, o parselin imar plânı gereğince oluşması gerekir.

Mevcut yasal düzenlemeler uyarınca bir yerin arsa olarak kabul edilebilmesi için değerlendirme günü itibarıyla

- belediye imar planı içinde olması,
- belediye imar planı içinde olmaması durumunda mücavir alan içinde bulunması veya belediyenin yol, su, aydınlatma vb. hizmetlerinden tam olarak yararlanması ve etrafının meskun olması

gereklidir.

- Parsel genişlikleri:**a) Konut ve ticaret bölgelerinde:**

- 1) 4 kata kadar (4 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde:
 - Bitişik nizamda: 6,00 metreden,
 - Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi 6,00 metreden,
 - Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (6,00) metreden,
 - 2) 9 kata kadar (9 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde:
 - Bitişik nizamda: (9,00) metreden,
 - Blok başlarında: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (9,00) metreden,
 - Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (9,00) metreden,
 - 3) 10 veya daha fazla katlı inşaata müsait yerlerde:
 - Bitişik nizamda: (12,00) metreden,
 - Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (12,00) metreden,
 - Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (12,00) metreden,
- b) Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde:**
- Bitişik nizamda: (5,00) metreden,
 - Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (5,00) metreden,
 - Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (5,00) metreden,

c) Sanayi bölgelerinde, 30,00 metreden,**d) Akaryakıt istasyonlarında 40,00 metreden,**

e) Konut dışı kentsel çalışma alanlarında, 40,00 metreden, az olamaz. Bu ölçülerin tespitinde, köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır.

- Parsel derinlikleri:**a) Konut ve ticaret bölgelerinde:**

- Ön bahçesiz nizamda: (13,00) metreden,
- Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (13,00) metreden,

b) Ticaret bölgelerinde (Yalnız 1 katlı dükkân yapılması hâlinde):

- Ön bahçesiz nizamda: (5,00) metreden,
- Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (5,00) metreden,

c) Küçük sanayi bölgelerinde:

- Ön bahçesiz nizamda: (6,00) metreden,
- Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (6,00) metreden,

d) Sanayi bölgelerinde, 30,00 metreden,**e) Akaryakıt istasyonlarında 40,00 metreden,**

f) Konut dışı kentsel çalışma alanlarında, 40,00 metreden, az olamaz. Ayrıca parsel alanları, konut dışı kentsel çalışmaları alanlarında 2.000 m²'den az olamaz. Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalarda, yeni veya ilave yapı ruhsatı düzenlenemez.

3.3. Yapılar (Binalar)

3.3.1. Konut

Konut, insanoğlunun temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacının karşılanmasında rol oynayan fiziksel mekândır.

Konutu diğer mallardan ayıran özellikler:

- Hiçbir konut bir diğeri ile aynı nitelikte değildir. Bu anlamda konut **heterojen** bir maldır.

Konut talebinin belirleyicileri

- konut fiyatları,
- kredi faiz oranları,
- gelir,
- gelir dağılımı ve
- demografik faktörler (nüfusun, kentleşmenin artması, hanehalkı sayısının azalması)

Konut arzının belirleyicileri

- konut fiyatları,
- faiz oranları,
- kentleşme hızı ve
- hükümet politikaları

3.3.2. Ticari Gayrimenkuller

1) Ofisler: Ülkemizde ofisler fiyatlarına ve konumlara göre A, B ve C şeklinde sınıflandırılmaktadır.

- **A sınıfı ofis binaları** en prestijli yapılardır.

- Bölgedeki ortalama kira bedelinin çok üzerinde değere sahiptirler.
- Bu sınıftaki ofislere ulaşım kolaydır ve mekânlarda yüksek kalitede mimari ve iç mimari malzemeler ve son teknoloji kullanılır.
- A sınıfı ofisler kendi içinde A+ ve A- şeklinde alt gruplara da ayrılabilir. Söz konusu gruplamalar binanın konumu, yaşı, sosyal olanaklar, teknik altyapı, verimlilik, mülkiyet vb. unsurlar dikkate alınarak yapılmaktadır. Buna göre, örneğin A+ (veya A Plus) ofisler karşılamadan sekreterlik hizmetlerine, araç kiralama şoför teminine veya helikopter servisine kadar tüm detayların düşünüldüğü son derece lüks imkânlar sunar.
- Azami 10 yaşında ve tek mülkiyetli olan bu binaların kira değerleri bölge ortalamasının asgari %15 üzerinde yer almaktadır.

- **B Sınıfı ofisler** ortalama ofis kira bedeline kiralıyor durumdadırlar.

- Hitap ettiği grup oldukça geniştir.
- Bu ofisler yeterli fonksiyonlara sahiptirler ve mimari ve iç mimari malzemeleri bulunduğu bölge için iyidir.

- **C Sınıfı ofisler** kullanıcıların ihtiyaçlarını bölgedeki ortalama kira bedelinin altında veren yerlerdir. **25 yaş üzeri** söz konusu binalar çoklu mülkiyet yapısına sahiptirler.

2) Alışveriş Merkezleri: Alışveriş Merkezleri (AVM), bir yapı veya alan bütünlüğü olan, içinde büyük mağaza ve/veya beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının karşılandığı diğer işyerleri bulunan, merkezî bir yönetime ve ortak kullanım alanlarına sahip işletmelerdir.

AVM'lerin faaliyet gösterdikleri alanlarla ilgili aşağıdaki düzenlemelere uymaları gerekir:

- Satış alanının en az **binde beşine** tekabül eden alanın **sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla ayrılması** zorunludur.

- Kullanıcıların, çalışanların veya müşterilerin (engelliler ile yaşlı ve çocukların ihtiyaçları öncelikle gözetilir) ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanları oluşturulur.

- Ortak kullanım alanları, engelliler ile yaşlı ve çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulur.

- **Esnaf ve sanatkâr** işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az **yüzde beşi** oranında yer ayrılır.

- **Geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere** kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az **binde üçü** oranında yer ayrılır. Bu yerlerin kira bedeli, rayiç bedelinin dörtte birinden fazla olamaz (**Örnek:** 10.000 m2 kiralanabilir alana sahip bir AVM'de kira rayiç bedeli 80 TL/m2 ise, açılması gereken iş yerinin aylık kira tutarı "10.000 * 0,003 = 30 m2; ödenmesi gereken kira = 80/4 = 20 TL/ay" işlemleri üzerinden 30 * 20 = 600 TL/ay olarak hesaplanır).

- Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az **yüzde birine** tekabül edecek şekilde raf alanı, hızlı tüketim malı niteliği taşıyan **yöresel ürünlerin** satışına ayrılır.

Diğer taraftan, mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ve benzeri hususlar gözetilerek AVM'lerin bir kısmının veya tamamının çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle **vali tarafından** belirlenebilir. Üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine, faaliyet kollarına göre AVM çalışma saatlerinin **bölge veya ülke düzeyinde** belirlenmesine **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı** yetkilidir.

3) Akaryakıt İstasyonları:

İki akaryakıt/otogaz istasyonu arasındaki mesafe, **aynı yönde** olmak üzere; **şehirlerarası yollarda on, şehir içi yollarda bir kilometreden az olamaz**. Akaryakıt ve otogaz istasyonları arasındaki asgari mesafe ölçümlerinde iki yapı arasındaki mesafe dikkate alınır. Bu durum, büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları dışında ise İl Özel İdarelerince, yolun aynı yönü üzerinde önceki ve sonraki en yakın akaryakıt ve/veya otogaz istasyonları arasındaki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı resmî belge niteliğinde olan **Asgari Mesafe Tespit Tutanağı** ile tespit edilir. Bu belge akaryakıt istasyonu bayiliği için yapılacak lisans başvurusunun ön şartlarından biridir.

4) Konaklama Tesisleri: Konaklama tesisleri, yolcu ve turistlerin belli bir ücret karşılığında konaklamalarını sağlayan, bunun yanında yeme-içme, eğlence, sağlık, spor, kongre vb. hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletmelerdir. 21.06.2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” uyarınca konaklama tesisleri oteller, moteller, tatil köyleri, pansiyonlar, kampingler, apart oteller ve hosteller olarak sınıflandırılmaktadır.

Oteller, aslî fonksiyonları müşterilerin konaklama ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında, yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir. Oteller; bir, iki, üç, dört ve beş yıldızlı oteller olarak sınıflandırılır.

Moteller, yerleşim merkezleri dışında, karayolları güzergâhı veya yakın çevrelerinde inşa edilen, motorlu araçlarıyla yolculuk yapanların konaklama, yeme-içme ve araçlarının park ihtiyaçlarını karşılayan en az on odalı tesislerdir.

Tatil köyleri; doğal güzellikler içerisinde, rahat bir konaklama yanında çeşitli spor, eğlence ve satış hizmetlerinin de sağlandığı yaygın yerleşim düzeninde, tüm cephelerinde en fazla üç katlı olarak görülen yapılardan oluşan ve en az seksen odalı tesislerdir.

Pansiyonlar; yönetimi basit, yemek ihtiyacının idare tarafından sağlanabildiği veya müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkânı bulunan, en az beş odalı tesislerdir.

Kampingler; karayolları güzergâhları ve yakın çevrelerinde, deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle müşterilerin kendi imkânlarıyla geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karşıladıkları en az on ünitelik tesislerdir.

Apart oteller; mesken olarak kullanılmaya elverişli bağımsız apartman ya da villa tipinde inşa ve tefriş edilen, müşterinin kendi yeme ve içme ihtiyacını karşılayabilmesi için gerekli teçhizat ile donatılan ve otel olarak işletilen tesislerdir.

Hosteller; gençlik turizmine cevap verebilecek ve yeme-içme hizmeti veren veya müşterinin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkânı olan en az on odalı tesislerdir.

Butik oteller, yapısal özelliği, mimarî tasarımı, tefriş, dekorasyon ve kullanılan malzemesi yönünden özgünlük arz eden, işletme ve servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede, deneyimli veya konusunda eğitilmiş personel ile kişiye özel hizmet verilen ve en az on, en fazla altmış odalı otellerdir.

5.2.3. Diğer Gayrimenkuller

- Tarımsal amaçlı yapılar
- Termal tesisler
- Spor tesisleri
- Golf tesisleri
- Askeri tesisler
- Eğitim tesisleri
- Sağlık tesisleri

3.1. Gayrimenkul Kavramı

Gayrimenkul (taşınmaz), fiziksel bir varlık olan arazi ve bu arazi üzerine insanlar tarafından yapılmış yapılar olarak tanımlanır. Gayrimenkul, yerin üstünde, üzerinde veya altındaki tüm ilaveleriyle birlikte, görülebilen, dokunulabilen maddi bir ‘şey’dir.

Gayrimenkul Değerleme, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların, belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesidir.

Gayrimenkul Değerleme Şirketi, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde yazılı olarak raporlayabilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi değerlendirme uzmanları vasıtasıyla takdir edilmesi konusunda faaliyet gösteren ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda gayrimenkul değerlendirme kurumu olarak ifade edilen hizmet şirketidir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, gayrimenkul değerlendirme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam edilen veya değerlendirme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle değerlendirme hizmeti veren, Sermaye Piyasası Kurulu’nun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve kendilerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişilerdir.

Sorumlu Değerleme Uzmanı ise, şirketin ödenmiş sermayesinde asgari %10 oranında pay sahibi olan, gayrimenkul değerlendirme alanında en az 5 yıl tecrübesi olan, değerlendirme uzmanı sayılmak için belirtilen diğer şartların tamamını taşıyan ve şirket adına değerlendirme çalışmasını kendi kişisel sorumlulukları ile yürüten ve şirket adına değerlendirme raporlarını tek başına imzalamaya yetkili olan değerlendirme uzmanlarını ifade etmektedir.

Konut Değerleme Uzmanı: Sermaye Piyasası Mevzuatının gerektirdiği hallerde, konut değerlendirme yapan ve değerlendirme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilen veya değerlendirme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle konut değerlendirme hizmeti veren Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde asgari 2 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlendirme alanında en az 1 yıl tecrübesi olan ve kendilerine Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişileri tanımlar.

Gayrimenkul Değerleme Uzman Yardımcısı: Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde; asgari 4 yıllık üniversite mezunu, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı Sınavını geçmiş, gayrimenkul değerlendirme uzmanının sahip olması gereken tecrübe şartını taşımayan kişilerdir.

Müşteri: Değerleme yaptırmak üzere şirket ile sözleşme imzalayan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu açısından değerlendirme, vergi matrahlarının hesaplanması ile ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti olarak tanımlanmaktadır (Md.258).

3.4.1.1.1. Mekansal Planlar

Mekânsal strateji planı, ülke kalkınma politikaları ve bölgesel gelişme stratejilerini mekânsal düzeyde ilişkilendiren, bölge planlarının ekonomik ve sosyal potansiyel, hedef ve stratejileri ile ulaşım ilişkileri ve fiziki eşiklerini de dikkate alarak değerlendiren, yer altı ve yer üstü

kaynakların ekonomiye kazandırılmasına, doğal, tarihî ve kültürel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine, yerleşmeler, ulaşım sistemi ile kentsel, sosyal ve teknik altyapının yönlendirilmesine dair mekânsal stratejileri belirleyen, sektörlerle ilişkin mekânsal politika ve stratejiler arasında ilişkiyi kuran, **1/250.000, 1/500.000 veya daha üst ölçek haritalar üzerinde** şematik ve grafik dil kullanılarak hazırlanan, **ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde** yapılabilen, sektörel ve tematik paftalar ve raporu ile bütün olan plandır.

Söz konusu planların hazırlanması, hazırlatılması, onaylanması ve uygulamanın yürütülmesi ile **ÇŞB görevlendirilmiş** olup, bu görevler ÇŞB bünyesinde **Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü** tarafından yerine getirilmektedir.

3.4.1.1.2. Çevre Düzeni Planları

Çevre düzeni planı, (varsa) mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlerle ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan **1/50.000 veya 1/100.000** ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak **bölge, havza veya il düzeyinde** hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan plandır.

Havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planları da dâhil söz konusu planların hazırlanması, hazırlatılması, onaylanması ve uygulamanın yürütülmesi ile **ÇŞB** görevlendirilmiş olup, bu görevler ÇŞB bünyesinde **Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü** tarafından yerine getirilmektedir. Ancak, diğer kanunlarla **belediyeler ve valilikler de** çevre düzeni planı yapmakla yetkilendirilmiştir.

3.4.1.1.3. İmar Planları

İmar planları,

- "Nazım İmar Planları" ve
- "Uygulama İmar Planları"

olarak hazırlanır ve alenidir.

Belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır/yaptırılır ve belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ise, valilik veya ilgisince yapılır/yaptırılır ve valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer.

Mücavir alan imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır.

Nazım İmar Planı; (varsa) çevre düzeni planının genel ilke, hedef ve kararlarına uygun olarak, arazi parçalarının genel kullanım biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak **1/5.000 ölçekte, büyükşehir belediyelerinde 1/5000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte**, onaylı halihazır

haritalar üzerine, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan plandır.

Nazım imar planında karar düzeyi ve içerikleri bakımından, uygulama imar planındaki detay kararlar alınmaması esas olup, uygulamaya dönük kararlar uygulama imar planlarında belirlenir.

Uygulama İmar Planı; nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapının kullanım amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak;

- yapılaşmaya ilişkin yapı adaları,
- kullanımları,
- yapı nizamı,
- bina yüksekliği,
- taban alanı katsayısı,
- kat alanı kat sayısı veya emsal,
- yapı yaklaşma mesafesi,
- ön cephe hattı,
- ifraz hattı,
- kademe hattı,
- ada ayırım çizgisi,
- taşıt, yaya ve bisiklet yolları,
- ulaşım ilişkileri,
- parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını,
- gerektiğinde; parsel büyüklükleri, parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki kat adedi, bağımsız bölüm sayısı gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları,
- uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve
- varsa kadastral durumu işlenmiş olarak **1/1.000 ölçekte** onaylı hâlihazır haritalar üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan plandır.

Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir.

Yukarıda yer verilen imar planları haricinde **parselasyon planlarından** da bahsedilmesinde fayda görülmektedir.

Parselasyon planı, İKn'nin 18. maddesi hükümlerine ve uygulama imar planına uygun olarak imar parsellerinin oluşturulduğu, parselasyon planı açıklama raporu, parselasyon paftaları ile tescile esas belgeleri içeren uygulama dosyası ile bir bütün olan plan olarak tanımlanmaktadır.

3.4.1.1.5. İmar Durumu Belgesi

İmar durumu belgesi, bir parselin; İKn, uygulama imar planı, plan notlarını ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yer alan kullanım kararlarını ve yapılaşma şartlarını içeren, *yapının inşa edileceği imar parselinin sınır ve boyutlarıyla gösteren belgedir* (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği).

İmar durumu belgesi yapı ruhsatı işlemleri kapsamında

- yeni inşaat,
- ilave ve esaslı tadilat yapmak üzere

ilgili idareden alınması gereken belgelerden biridir.

İmar durumu belgesinin incelenmesi sonucunda, ilgili parselde herhangi bir terk olup olmadığı görülebileceği gibi, gayrimenkulün ne kadarlık kısmının imarlı olduğu da anlaşılabilir.

3.5. Mimari Proje

Mimari proje Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde belirtilen yapı projelerinden biri olup, mimarlar tarafından uygulama imar planına, parselasyon planına ve anılan yönetmelik esaslarına uygun olarak hazırlanır.

Mimari proje;

- 1) Vaziyet planından,
- 2) Kat irtifakına ve kat mülkiyetine esas paylaşım tablosundan,
- 3) Bağımsız bölümler ile ortak alanların brüt inşaat alanı, eklentiler ve toplam yapı inşaat alanının yer aldığı metrekare cetvelinden,
- 4) Bodrum katlar dâhil olmak üzere bütün kat planlarından,
- 5) Çatı planından,
- 6) Kat ve çatı planlarına ilişkin bir tanesi ortak merdivenden geçmek üzere en az iki adet kesit ve yeteri sayıda görünüşten,
- 7) Toprak kazı hesabından,
- 8) Gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan avan proje ve uygulama projelerinden,
- 9) Otopark, sığınak ve ağaç hesaplarından oluşur.

Mimari proje **altı takım hâlinde** basılı olarak ve ayrıca elektronik ortamda düzenlenerek yapı ruhsatı vermeye yetkili idarelere başvurulur.

3.6. Yapı Ruhsatı

Yapı ruhsatı, bir parselde, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile öngörülen belgeler ile projelerin onaylanması sonrasında ilgili idaresince tanzim edilen, onaylı resmi izin belgesidir.

İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapılar için belediye veya valiliklerden yapı ruhsatı alınması zorunludur.

Özellikle, yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen veya yapı inşaat alanını veya emsale konu alanını veya taban alanını veya bağımsız bölüm sayısını veya ortak alanların veya bağımsız bölümlerin alanını veya kullanım amacını veya ruhsat eki projelerini değiştiren **esaslı tadilat işlemleri** gibi ruhsat alınmış yapılarda değişiklik yapılması da **yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır**.

- Esaslı tadilat kapsamında olmayan, taşıyıcı sistemi, bağımsız bölümün dış cephesini, ıslak hacimlerin yerini ve sayısını değiştirmeyen; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması gibi basit tadilatlar ve tamiratlar,
- Balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları,

- Korkuluk, pergola, çardak/kameriye ve benzerlerinin yapımı,
 - Bölme duvar, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı vb. elemanların tamiri,
 - Pencere değişimi
- ruhsata tabi değildir.**

- Uygulama imar planı olmayan veya mülkiyeti sorunlu olan alanlarda yapı ruhsatı düzenlenemez.
- Yapı ruhsatı alınmaksızın hiçbir yapının inşasına başlanamaz.
- Ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşasına başlanmayan veya 5 yıllık ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir.

Yeni inşaat, ilave ve esaslı tadilat yapmak üzere parselde ait imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı ve uygulama imar planına esas onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduğu alana esas bölümünü almak için; yapı sahipleri veya vekillerince başvuru dilekçelerine aplikasyon krokisini ve tapu kayıt örneği veya istisnâ hâllerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler eklenerek **belediye ve valilik bürolarına** müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu, mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç **otuz gün içinde** yapı ruhsatı verilir.

Herhangi bir şekilde **ruhsat alınmadan** yapıya başlanılarak kaçak inşaat yapıldığı ya da ruhsatlı yapılarda ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı tespit edildiği takdirde, ilgili idaresince yetkilendirilmiş teknik elemanlarca, yapının o andaki durumu ile birlikte aykırılıkları resim, kroki ve yazı ile belirtilen ve **inşa faaliyetine devam edilemeyeceğini göstermek üzere yapı tatil tutanağı** düzenlenmelidir.

3.7. Yapı Kullanma İzin Belgesi

Yapı **tamamlandığında** tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, mal sahibinin müracaatı üzerine yapı ruhsatını veren ilgili idareden izin alınması zorunludur.

Yapı kullanma izin belgesi başvurularında aranan belgeler:

- Başvuru sahibinin **dilekçesi** veya idare tarafından hazırlanmış matbu form
- Yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğuna, uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığına ve yapının kullanılmasında fen ve sağlık bakımından mahsur görülmediğine ilişkin **fenni mesul veya yapı denetim kuruluşu raporları**
- Enerji kimlik belgesi
- Yapının fotoğrafları

Yapının mevzuata uygun bulunması hâlinde, **30 gün içinde** yapı kullanma izin belgesi düzenlenir.

Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılar elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetlerden ve tesislerden faydalanamazlar.

3.8. İmar Barışı

İmar Kanunu'nda Geçici 16. md. ile yapılan değişiklikle imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek "**yapı kayıt belgesi**"yle mevcut imar sorunlarının çözülmesi için imar barışı uygulaması başlatılmıştır.

Buna göre, **31.12.2017 tarihinden önce** ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar için **31.10.2018 tarihinde kadar** müracaatta bulunulması ve arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3'ü, ticaretle %5'i olacak şekilde belirlenen bedelin 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi hâlinde yapı kayıt belgesi alınabilmesi öngörülmüştür.

3.5. FİYAT, MALİYET, PAZAR VE DEĞER KAVRAMLARI

Değer, belirli bir zamanda belirli bir mülk, mal veya hizmetin alıcı ve satıcı için parasal ederi (paha) olarak tanımlamak mümkündür. Ancak bu eder tarihî bir gerçekliği ifade etmemekte, alıcı ve satıcının üzerinde mutabakata varması muhtemel görülen varsayımsal bir tutarı temsil etmektedir. Bu bakımdan değer ilgili varlıktan ileride elde edilecek faydalara ilişkin beklentileri yansıtan ekonomik bir görüştür.

Fiyat kavramı ise, belirli bir anlaşma çerçevesinde belli bir alıcının ödemeyi, belli bir satıcının da satmayı kabul ettiği tutarı ifade eder. Alıcı ve satıcı arasındaki değişim işleminin temsil ettiği tutar üzerinden gerçekleşmesini sağlayan fiyat ekonomik anlamıyla arz ve talebin kesiştiği noktaya tarif edilebilir. Dolayısıyla, fiyat değer için bir biçimi olması nedeniyle değerden sapabilir.

Maliyet, bir mal veya hizmetin üretiminde katılan harcamaların toplam tutarını; bir başka deyişle, değişim fiyatından ziyade üretim değerini ifade eder. Bu nedenle de değerlemeyi gerçekleştirenlerin maliyet kavramını alıcı ve satıcı arasındaki değişim işlemine değil üretime ilişkin olarak kullandıkları görülür. Ancak bu durum bir mal veya hizmet için ödenen fiyatın alıcı için o mal veya hizmetin maliyeti hâline geldiği gerçeğini değiştirmemektedir.

Gayrimenkul Değer Tespitine İlişkin Uygulama Çerçevesi

Gayrimenkul değerlemesi literatüründe değer kavramı dayandığı temel esaslara göre farklı başlıklar altında ele alınmaktadır. Bunları

- (1) pazar değeri,
- (2) makul değer,
- (3) yatırım değeri,
- (4) sinerji değeri ve
- (5) tasfiye değeri şeklinde sıralamak mümkündür (IVSC, 2017: UDS 104 Değer Esasları 20.1.).

Ancak uygulamada bunlardan başka değer tanımlamaları da mevcuttur.

Pazar Değeri: Pazar değeri, gayrimenkulün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir satıcı ve istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile değerlendirme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde

kullanılması gerekli görülen tahmini tutarı ifade eder (IVSC, 2017: UDS 104 Değer Esasları 30.1.)

Makul Değer: Makul değer, pazar değerinden daha geniş bir kavram olup, gayrimenkulün bilgili ve istekli taraflar arasında devredilmesi için, ilgili tarafların **her birinin menfaatini** yansıtan tahmini fiyattır (IVSC, 2017: UDS 104 Değer Esasları 50.1. ve 50.3.). Makul değer, taraflar arasında makul olarak görülen fiyatın, ilgili her bir tarafın bu işlemde sağlayacağı avantajları veya dezavantajları da hesaba katarak değerlendirilmesini gerektirir. Pazar değeri ise tersine, pazar katılımcıları için geçerli olmayan veya maruz kalınmayan avantajların veya dezavantajların genel anlamda göz ardı edilmesini gerektirir (IVSC, 2017: UDS 104 Değer Esasları 50.2.).

Her ne kadar birçok durumda iki taraf arasında makul olan fiyat, pazarda elde edilebilir fiyata eşit olsa da, hakların birleştirilmesinden doğan tüm sinerji değeri unsurları gibi pazar değerinin takdiri sırasında göz ardı edilen hususların makul değerinde hesaba katılması söz konusu olabilir (IVSC, 2017: UDS 104 Değer Esasları 50.3.).

Kiralanmış bir gayrimenkulün kalıcı olarak devredilmesi veya bir kira yükümlülüğünün iptal edilmesi amacıyla, kiraya veren ile kiracı arasında makul bir fiyatın belirlenmesi makul değere örnek olarak verilebilir (IVSC, 2017: UDS 104 Değer Esasları 50.4.).

Yatırım Değeri: Yatırım değeri, bireysel yatırım veya işletme amaçları doğrultusunda sahibi veya gelecek sahibi için bir gayrimenkulün değeridir (IVSC, 2017: UDS 104 Değer Esasları 60.1.). Yatırım değeri, değerlemeyi talep eden kişi ya da kurumun içinde bulunduğu koşulları ve finansal hedeflerini yansıtmaya nedeniyle genellikle yatırım performansını ölçmek için kullanılır (IVSC, 2017: UDS 104 Değer Esasları 60.2.).

Yatırım değeri, belli bir kişi için olan değeri göstermesi ve manevi veya fiziki ihtiyaçtan doğan bir değer olması nedeniyle pazar değerinden farklıdır. Örneğin bir mülk sahibi mülkünü büyütebilmek için hemen yan taraftaki arsaya diğer arsalardan ve pazardan daha yüksek bir ödeme yapmaya razı olabilir. Bu ödemeye dayanak oluşturan değer yatırım değeri olacaktır.

Sinerji Değeri: Sinerji değeri, iki veya daha fazla varlığın veya hakkın bir araya gelmesi veya birleştirilmesi sonucunda oluşan, bunların bir arada toplam değerinin, ayrı ayrı değerlerinin toplamından daha yüksek olduğu değeri ifade eder. Oluşan sinerji sadece belirli bir alıcı için geçerli ise, sinerji değeri, varlığın sadece belirli bir alıcıya yönelik değer ifade eden niteliklerini yansıtacağından, pazar değerinden farklı olacaktır. İlgili hakların toplamının da üzerindeki ilave değer genellikle "**birleşme değeri**" olarak nitelendirilir (IVSC, 2017: UDS 104 Değer Esasları 70.1.).

Sinerjiler genel olarak maliyet azalışıyla, gelir artışıyla ve/veya risk azalışıyla bağlantılıdır (IVSC, 2017: UDS 104 Değer Esasları 190.1.).

Tasfiye Değeri: Tasfiye değeri, bir varlığın veya bir grup varlığın birer birer satılması sonucunda elde edilen tutardır. Tasfiye değeri; (a) *normal bir pazarlama dönemine sahip düzenli bir işlem* veya (b) *kısaltılmış bir pazarlama dönemine*

sahip zorlama bir işlem varsayılarak belirlenebilir (IVSC, 2017: UDS 104 Değer Esasları 80.1).

Normal bir pazarlama dönemine sahip bir tasfiye işlemi UDS'de **düzenli tasfiye** olarak nitelendirilmektedir (IVSC, 2017: UDS 104 Değer Esasları 160.1). Buna göre, düzenli tasfiye, gayrimenkulün, alıcı (veya alıcıların) bulunması için **makul bir süresi** olmakla birlikte, gayrimenkulü bulunduğu yerde olduğu gibi satmak mecburiyetinde olan bir satıcının tasfiye satışından elde edilebilecek değerini ifade eder. Buradaki makul süre gayrimenkulün türüne ve pazar koşullarına göre değişebilecektir.

Gayrimenkulün yukarıda yer verilen pazar değeri tanımının gerektirdiği uygun pazarlama faaliyetlerine göre **çok kısa bir zaman içinde** satışı söz konusu olduğunda ise, tasfiye işlemi **"zorunlu satış"**; tasfiye değeri de **"zorunlu satış değeri"** olarak adlandırılmaktadır. Zorunlu satış, bir satıcıyı satışa zorlayan koşullar içinde bulunduğu; bunun sonucunda da uygun pazarlama süresinin mümkün olmadığı ve alıcıların yeterli değerlendirme yapma imkânı bulamayabildiği durumlara özgü bir kavram olarak kullanılır.

Zorunlu satış genel olarak aşağıdaki şartların tamamını sağlayan belirli bir gayrimenkulün en muhtemel fiyatını yansıtır (IVSC, 2017: UDS 104 Değer Esasları 170.3):

- (a) Satışın kısa bir sürede tamamlanması,
- (b) Gayrimenkulün değerlendirme tarihi veya işlemin tamamlanacağı varsayılan zaman dilimi itibarıyla geçerli olan pazar koşullarına tabi olması,
- (c) Alıcının ve satıcının basiretli ve bilgili hareket ediyor olması,
- (d) Satıcının satış yapma zorunluluğu içinde olması,
- (e) Alıcının genel olarak motive olmuş olması,
- (f) Her iki tarafın da kendileri için en yüksek menfaati dikkate alıyor olması,
- (g) Kısa sunum zamanına bağlı olarak normal bir pazarlama çalışmasının mümkün olmaması,
- (h) Ödemenin nakit yapılması.

Yukarıda yer verilen şartlar söz konusu olduğunda, değere ilişkin kanaat, gayrimenkulün en kısa sürede satılmasına yönelik olacağı için pazar değerine ciddi iskontolar getirilmek durumunda kalınabilir. Özellikle, değerlendirme konusu gayrimenkul teknolojik eskimeye konu olabilecek bir fabrika gibi spesifik bir mülk ise bu iskontoların seviyesi artabilecektir.

Zorunlu satışa, mülk sahibinin iflastan kurtulmak için mülkünü bir an evvel satıp parasıyla borçlarını kapatmak durumunda olması örnek olarak verilebilir. Ayrıca, bankaların temerrüde düşen kredi borçlularından ipotek sözleşmesi uyarınca devraldıkları gayrimenkulleri likidite, sermaye yeterliliği vb. bankacılık düzenlemeleri nedeniyle elden çıkarmak zorunda kalmaları da bir zorunlu satış olarak değerlendirilebilir.

Diğer taraftan, düşük hacimli veya fiyatların düştüğü bir pazardaki satışlar, satıcı koşullar iyileştiğinde daha iyi bir fiyat elde etmeyi umut edebileceğinden, otomatik olarak zorunlu satış olarak addedilmez.

Zorunlu satış olduğu tespit edilmiş işlemler, değer esaslı pazar değeri olarak belirlenmiş bir gayrimenkul

değerlemesinde genelde göz ardı edilmekle birlikte, pazarda muvazaasız olarak gerçekleştirilen bir işlemin esasında zorunlu satış niteliğinde olduğunu kanıtlamak zor olabilir (IVSC, 2017: UDS 104 Değer Esasları 170.5). Örneğin, satış her tür piyasa koşulunda kolay olan bir mülkün zorunlu satış ve pazar değeri arasındaki fark çok keskin değildir.

Diğer Değer Tanımları

a) Sigorta Değeri: Sigorta değeri, gayrimenkulün hasara uğraması veya yok olması durumunda yerine konulma maliyetini ifade eder.

b) Kayıtlı Değer: Kayıtlı değer, gayrimenkulün finansal tablolarda gösterilen hesap değerini ifade eder. Bu değer **defter değeri** olarak da değerlendirilebilir. Dolayısıyla, ilgili gayrimenkulün birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonra finansal tablolara yansıtılmasını gerektirir (TMS 36 - Varlıklarda Değer Düşüklüğü, Md. 6).

c) Kullanım Değeri: Kullanım değeri, bir gayrimenkulden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini ifade eder (TMS 36 - Varlıklarda Değer Düşüklüğü, Md. 6). Kullanım değeri gayrimenkulün sürekli kullanımı sonucunda faydalı ömrü boyunca elde etmeyi beklediği nakit akışlarını, nihai olarak elden çıkartıldığında elde edilecek tüm tutarlar da dâhil olmak üzere, yansıtır.

d) Geri Kazanılabilir Tutar: Geri kazanılabilir tutar, kullanım değeri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer (pazar değeri) yüksek olanıdır (TMS 36 - Varlıklarda Değer Düşüklüğü, Md. 6). Bu değerlerin ikisinin de her zaman tespit edilmesi gerekli değildir; eğer bunlardan biri zaten gayrimenkulün defter değerinden yüksekse, gayrimenkulün değer düşüklüğüne uğramamış olduğu kabul edilir ve diğer değerlerin tespit edilmesine gerek kalmaz.

e) Gerçeğe Uygun Değer: Gerçeğe uygun değer, fiyatın doğrudan gözlemlenebilir olmasına veya başka bir değerlendirme yöntemi kullanılarak tahmin edilmesine bakılmaksızın, mevcut piyasa koşullarında ölçüm tarihinde asıl (ya da en avantajlı) piyasada olağan bir işlemde bir gayrimenkulün satışından elde edilecek fiyattır (başka bir ifadeyle çıkış fiyatıdır) (TFRS 13 - Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü, Md. 24). Gerçeğe uygun değer işletmeye özgü bir ölçüm olmayıp, piyasa bazlı bir ölçümdür. Kullanım değeri ise işletmeye özgüdür. Finansal raporlama standartlarında yer alan yorumlarda, özellikle de pazar katılımcılarına, olağan bir işleme, varlığa veya borca ilişkin asıl piyasada veya en avantajlı piyasada gerçekleştirilen bir işleme ve bir varlığın en etkin ve verimli kullanımına yapılan atıflardan, gerçeğe uygun değer, UDS'deki pazar değeri kavramıyla genel anlamda tutarlılık gösterdiği anlaşılmaktadır.

f) Teminat Değeri: Bir kredi sözleşmesine konu edilen gayrimenkulün uzun vadede kullanılabilecek özelliklerini, normal ve yerel pazar koşulları ile gayrimenkulün mevcut ve uygun alternatif kullanımları hesaba katılarak gelecekteki pazarlanabilirliğinin tespit edildiği değeri ifade eder.

g) Kurtarılabilir değer: Arazi haricindeki bir gayrimenkulü, özel onarım veya uyarılama yaparak kullanmayı devam ettirmekten ziyade, içerdiği malzeme için elden çıkarılma değerini ifade eder.

h) Özel değer: Özel değer, bir gayrimenkulün, sadece bir özel alıcı açısından değer ifade eden belirli bazı özel niteliklerini yansıtan bir tutarı ifade eder. Tanımdaki özel alıcı kavramı, belirli bir gayrimenkulün özel bir değere sahip olduğu ve buna sahip olma avantajının pazarda bulunan diğer başka alıcılar için oluşmadığı durumdaki alıcı anlamındadır. Bu alıcı için, belirli bir gayrimenkul, mülkiyet kaynaklı avantajlarından dolayı özel değere sahiptir ve bu avantajlar pazardaki diğer alıcılar için mevcut değildir. Özel değer, pazardaki diğer alıcılara kıyasla, belirli bir alıcı açısından onu daha cazip kılan niteliklere sahip bir gayrimenkulün değerlemesinde ortaya çıkabilir. Böyle nitelikler arasında, bir gayrimenkulün fiziksel, coğrafi, ekonomik veya yasal özellikleri bulunabilir.

i) Faal işletme değeri: Faal işletme değeri, işletmenin bir bütün olarak değerini ifade eder. Kavram, faal bir işletmenin bütününe katkıda bulunan bütünü oluşturan parçalara pay ayırarak bir faaliyetini sürdüren işletmenin değerlemesinin yapılmasını içerir. Parçalardan hiçbirisi pazar değerine esas teşkil etmez. Faal işletme değeri, hem firmanın sahip olduğu arsa, bina gibi gayrimenkulleri, hem de işletmenin üretim konusu olan faaliyetleri neticesinde yarattığı bütün nakit akımlarını içermektedir. Bazı tip mülklerde (*oteller, restoranlar, bowling salonları, fitness kulüpleri vb.*) fiziki gayrimenkul faaliyette bulunulan işin bütünleyici parçasıdır. Bu tür mülklerin pazar değeri (faal işletmenin bütün varlıkları birlikte satılıyor gibi) genel olarak faal işletme değeri olarak nitelendirilir.

j) Gelir değeri: Gelir değeri, gayrimenkulden ileride elde edileceği varsayılan bütün gelirlerin değerlendirme zamanına indirgenmesi olarak kabul edilmektedir.

k) Maliyet değeri: Maliyet değeri, yapılmış bir gayrimenkulün değerlendirme günündeki yapım giderlerinden yıpranma payı, eskime ve diğer giderlerin çıkartılmasıyla ulaşılan değerdir.

Değer Faktörleri

Bir varlığın değeri, kendisine etki eden faktörler değiştikçe değişim gösterecektir. Söz konusu faktörleri arz ve talep faktörleri olarak gruplandırmak mümkün bulunmakta olup,

arz faktörleri yararlılık ve kıtlık;

talep faktörleri ise arzu ve etkin alım gücü başlıkları altında incelenebilir.

Yararlılık: Yararlıktan kasıt varlığın bireysel ihtiyaçları, istekleri veya arzuları tatmin etme kabiliyetidir. Konu gayrimenkul bakımından ele alındığında, konutların barınma ihtiyacını giderdiği; ticari gayrimenkullerin ise gelir elde etme arzusuna hitap ettiği belirtilebilir. Genişliğin, tasarımın veya konumun sunduğu yararlılıklar gayrimenkul değerine önemli etkide bulunacaktır. Diğer taraftan, mülkiyet haklarındaki kısıtlamalar gayrimenkulün yararlılığını zedeleyeceği için değerini de düşürecektir.

Kıtlık: Kıtlık bir varlığın mevcut veya potansiyel arzına karşılık gelen talebi ifade eder. Yararlılık ve kıtlığın birbirinden bağımsız olarak değere etki etmesi düşünülemez. Buna göre, örneğin arazi her ne kadar

yeryüzünde bol miktarda bulunsun da, bireylerin ihtiyaçlarına, isteklerine veya arzularına hitap eden kullanışlı arazinin miktarı kıt, değeri de daha yüksektir.

Arzu: Arzu, bir varlığı elde etmede barınma, ikamet etme vb. ihtiyaç tatmini haricindeki bireysel gereksinimleri ifade eder.

Etkin Alım Gücü: Etkin alım gücü, katılımcıların mal ve hizmetleri satın almak suretiyle pazara katılma durumunu ifade eder. Bu anlamda gayrimenkul değerlemesi pazarın bu yeteneğinin tespit edilmesinde önemli rol oynamaktadır.

4.1. Değerleme İlkeleri

Beklenti ve Değişim İlkeleri: Beklenti ilkesi, bir gayrimenkulün bugünkü değerinin, gayrimenkulün gelecekte beklenen getirilerinin bir fonksiyonu olduğunu varsayar. Gelecekte beklenen gelir akışının bugünkü değerinin saptanması, gelir yaklaşımı ile tahmini değer tespitinin teşkil eder.

Değer, gelecekte oluşacak faydaların beklentisi ile yaratılmaktadır. Bu anlamda, gayrimenkulün değerini belirleyen en önemli faktör; yatırımcıların söz konusu gayrimenkulün risk-getiri özellikleri ile ilgili algıları ve beklentileridir. Başka bir deyişle, yatırımcı gayrimenkulün gelecekte üreteceği nakit akışı ve nakit akışının risk seviyesini göz önüne alarak değeri belirleyecektir.

Bu beklentiler gayrimenkulün türüne göre değişiklik arz edecektir. Örneğin, ticari bir gayrimenkulün değeri gelecekte getireceği gelirlerle ölçülürken, konut değeri konforla ve alınan keyifle ölçülür. Değerleme uzmanlarının değerlendirme konusu gayrimenkulle ilgili pazar eğilimlerini ve geleceğe yönelik beklentileri bilmeleri beklenir.

Diğer taraftan, sosyal, ekonomik, devletle ilgili ve çevresel güçlerdeki değişimlerin gayrimenkul pazarı üzerindeki etkisinin de incelenmesi gerekir. Değişimin tahmin edilmesinin her zaman mümkün olmaması nedeniyle değerlendirme görüşü *kısa bir süre için* geçerli olabilir.

Arz ve Talep İlkeleri: Gayrimenkul sektöründe

arz, belirli bir zamanda belirli bir pazarda belirli bir tip gayrimenkul adedinin çeşitli fiyatlarda satılık veya kiralık olarak sunuma hazır olması olarak tanımlanabilir.

Bu tanımda dikkat çeken nokta, gayrimenkulün sadece fiziki alan olarak değil aynı zamanda kullanılabilirlik ve kalite olarak da hazır olması gerekliliğidir. Dolayısıyla örneğin arz edilen toplam arazi miktarından ziyade belirli bir kullanıma uygun arazi arzına odaklanılmalıdır. Gayrimenkul arzı üretim faktörlerinin arzına bağımlıdır. Buna göre, üretim faktörlerinin arzında bir azalmanın söz konusu olması hâlinde gayrimenkul arzı da azalacağından gayrimenkul değerlerinde artış yaşanacaktır.

Diğer taraftan, gayrimenkul arzının en önemli özelliklerinden birisi **arzin pazardaki fiyat değişikliklerine kolay uyum sağlayamamasıdır.** Yeni bir inşaat için gerekli süre, sermaye miktarı ve mevzuat süreçleri söz konusu

değişikliklere hızlıca uyum sağlanmasının önünde engel teşkil edebilir.

Gayrimenkul **talebi ise, arz tanımına paralel olarak, belirli bir zamanda belirli bir pazarda belirli bir tip gayrimenkul adedinin çeşitli fiyatlardan satın alma veya kiralama isteğidir.** Bu isteğin temelinde arzda olduğu gibi gayrimenkulün miktarı ve kalitesi rol oynamaktadır.

Arzın pazardaki değişimlere kısa vadede uyum sağlayamama özelliği nedeniyle **gayrimenkul değerleri talepten çok fazla etkilenir.**

Rekabet İlkesi: Gayrimenkul pazarında gerek talep edenler arasında gerekse arz edenler arasında rekabet söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, her gayrimenkul pazarın belli bir bölümünde benzer özelliklere sahip diğer gayrimenkullerle rekabet hâlidir. Örneğin, kârlı bir otel çevresindeki daha yeni otellerle rekabet içindedir. Pazarda rekabetin olmadığı bir ortamda elde edilen olağanüstü kârlar zamanla rekabetçi piyasa koşullarına bağlı olarak azalmaktadır. Değerleme uzmanlarının pazardaki rekabet eğilimlerini tespit etmeleri önem arz etmektedir.

İkame İlkesi: İkame ilkesi bir alıcının eşit derecede arzu edilen iki gayrimenkulden birine daha fazla ödeme yapmayacağına dair ekonomik bir yaklaşımı ifade eder. Gayrimenkul değerlemesi genellikle eşit derecede arzulan gayrimenkullerin değerleri esas alınarak yapılır. Buna göre, değerlendirme konusu gayrimenkule kullanım, tasarım veya ürettiği gelir anlamında eşdeğer başka gayrimenkullerin bulunduğu kabul edilir.

Bu ilke, **değerlemede kullanılan maliyet yaklaşımının temelini teşkil eder.** Söz konusu yaklaşım kapsamında gayrimenkulün maliyeti, benzer bir arsanın satın alınması ve herhangi bir gecikme maliyetine katlanılmaksızın üzerine eşdeğer yararlılığı olan bir bina inşa edilmesine ilişkin maliyet olarak belirlenir.

Denge İlkesi: Denge ilkesi, gayrimenkul değerine etki eden unsurların belirli bir denge noktasından sonra ilave bir fayda sağlamayacak olması anlamında kullanılır. Bir başka deyişle denge noktasına ulaşıldıktan sonraki ilaveler (harcamalar vb.) oransal olarak verimliliğin azalmasına neden olur. Bu itibarla, bu ilke “azalan marjinal verimlilik yasası” kapsamında değerlendirilir. Örnek olarak, konut piyasasında üretilmekte olan bir gayrimenkulün bünyesindeki bir konutta ikamet edecek geleneksel aile tipi dikkate alınarak 3 adet yatak odası olacağı varsayılın. Bu örnekte, gayrimenkulün 4+1 şeklinde tamamlanıp katlanılan marjinal maliyetin marjinal satış gelirinden yüksek olması hâlinde denge ilkesi ihlal edilmiş olur.

Katkı İlkesi: Katkı ilkesi, bir unsurun varlığı (yokluğu) ile gayrimenkulün tamamına (tamamından) ilave edilen (eksilen) değeri gösterir. Bir gayrimenkul için katlanılan harcamaların gayrimenkulün tamamına yapacağı katkının değeri maliyetinden çok, maliyetine eşit, sıfır ile maliyeti arasında, sıfır veya sıfırdan az olabilir.

Piyasa değerinin analizinde, taşınmaz üzerinde yapılmış olan herhangi tadilatın değeri; ister boş arazi ister bina

üzerine yapılmış olsun ve tadilat ile ilgili inşaat maliyeti ne olursa olsun, taşınmazın piyasa değerine getirdiği ilave değer kadardır. Bir tadilatın taşınmaza katkısı, taşınmazın değerine yaptığı katkı olup, bu katkı esasen maliyet ile sınırlı olamaz. Piyasa değeri ile ölçüm esas olmalıdır. Örneğin; konutta geniş çaplı mutfak tadilatı, genellikle toplam maliyeti nispetinde konutun değerine ilave yapmaz. Buna karşılık ikinci banyo, konutun değerine kendi maliyet bedelinin üzerinde kolaylıkla bir ilave getirebilir.

Katkı değeri sıfırdan az ise, gayrimenkulün en verimli ve en iyi kullanıma kavuşabilmesini teminen ilave yapılandırmaların ortadan kaldırılması gerekebilir.

Artık Verimlilik: Artık verimlilik ilkesi muhtelif üretim faktörlerinin maliyeti ödendikten sonra geriye kalan net geliri ifade eder. Bu ilke artık değerlendirme tekniklerinin uygulanmasında temel dayanak noktasını teşkil eder.

Uygunluk İlkesi: Uygunluk ilkesi, bir gayrimenkulün özelliklerinin pazardaki yapı, konfor, tasarım ve yararlılık gibi talepler ile uyuşması hâlinde gayrimenkul değerinin yaratıldığı ve sürdürüldüğü anlamına gelir. İlgili imar mevzuatı da uygunluğa etki eder. Ayrıca gayrimenkulün ilgili pazarda belirlenmiş fiyatlara uygunluğu da dikkate alınmalıdır.

Buna göre, örneğin düşük kalitedeki bir gayrimenkulün değeri aynı çevrede yer alan, aynı tip ancak daha kaliteli gayrimenkullerin yanında artar. Bu **ilerleme ilkesi** olarak nitelendirilir. Bakımlı olmayan bir bina, genellikle bakımlı konutların bulunduğu mahallede ise, mahallenin genel olumlu izleniminden ve muhtemel cazibesinden yararlanır (ilerleme ilkesi).

Yüksek kalitedeki bir gayrimenkulün değeri ise aynı tipteki daha kalitesiz gayrimenkullerin yanında azalır. Bu da **gerileme ilkesi** olarak bilinir.

Gerileme ilkesine örnek olarak, mükemmel durumda olmakla birlikte muntazam bakımı yapılmamış binaların yoğun olduğu mahalledeki binanın imajı, mahallenin verdiği genel olumsuz izlenim dolayısı ile zarar görmesi verilebilir. Benzer biçimde geniş açık-yeşil alan tesis edilmiş yerleşimlerdeki binalar, benzer evlerin bulunduğu, ancak küçük arsa paylarına sahip ve açık-yeşil alanın mütevazı olduğu mahalleden daha yüksek değerli olacaktır.

Dışsalılık İlkesi: Haricî etkenler bir gayrimenkulün değeri üzerinde olumlu veya olumsuz etkide bulunabilir. Dışsalılık ilkesi kapsamında incelenen bu etkiler ilgili gayrimenkulün çevresindeki mülklerin kullanım veya fiziksel özelliklerini veya içinde bulunduğu pazardaki ekonomik şartları içerebilir.

Olumlu dışsalılıklar genellikle yaşamsal yapı ve hizmetlerin varlığı ile ortaya çıkarlarken, **olumsuz dışsalılıklar** başka kişilerin eylemleriyle oluşmaktadır.

Bir köprünün çevresindeki gayrimenkullerin değerini artırması olumlu dışsalılığa, çevre tehlikesi nedeniyle bir gayrimenkulün satış potansiyelinin düşmesi ise olumsuz dışsalılığa örnek olarak verilebilir.

4.3. Değerleme Süreci

Değerleme süreci, değerleme uzmanının müşterinin gayrimenkul değeri hakkında sorduğu sorulara cevap verebilmek amacı ile takip ettiği bir dizi sistematik yöntemler bütünüdür. Değerleme süreci, değerleme uzmanının görevi kabul etmesi ile başlar ve değerlendirme sonucunun müşteriye ve diğer ilgili birimlere bildirilmesi ile sona erer.

1. Değerleme Sorununun Tanımlanması
2. Verilerin Toplanması
3. Verilerin Analizi
4. Arazinin (Arsa) Değer Tahmini
5. Değerleme Yaklaşımlarının Uygulanması
6. Değer Göstergelerinin Uzlaştırılması ve Nihai Değer Tahmini
7. Tanımlanan Değerin Raporlanması

2. Gayrimenkul Piyasalarında Kurumlar

- finansal kuruluşlar (Konut finansmanı kuruluşları),
- gayrimenkul üreticileri,
- kamu kurumları ve
- meslek örgütleri

2.1. Konut Finansmanı Kuruluşları

2.1.1. Bankalar

Banka türleri

Faaliyetlerine göre

- ticari bankalar,
- yatırım bankaları ve kalkınma bankaları

Sermayelerine göre

- kamu,
- özel ve
- yabancı bankalar

Fonksiyonlarına göre

- evrensel ve
- uzmanlaşmış bankalar

Ticari bankalar mevduat toplar, kredi verir, yurt içi ve yurt dışından fon sağlarlar. Müşterilerine geniş bir yelpazede bankacılık hizmeti verirler.

Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankaları da mevduat ve katılım bankaları olarak gruplandırabiliriz.

Mevduat bankaları kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlardır.

Katılım bankaları ise özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlardır.

Kalkınma ve yatırım bankaları, mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere

faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleridir.

Evrensel bankalar, genel olarak klasik anlamdaki bütün bankacılık hizmetlerini müşterilerine sunmak temeline dayanan bankacılık anlayışını benimsemiş olan bankalardır.

Uzmanlaşmış bankalar sadece belirli bankacılık hizmetlerini sunmak amacıyla kurulmuş bankalardır.

2.1.2. Finansal Kiralama Şirketleri

Finansal kiralama; fabrika ve ofis binaları, imalat makinaları, iş ve inşaat makinaları, kara, deniz ve hava taşıtları gibi yatırım mallarının edinilmesinde kullanılan orta ve uzun vadeli yatırım kredisidir. Belirleyici özelliği, kira süresince malın **hukuki mülkiyetinin** finansal kiralama şirketinde kalması, kiralama konusu malın her türlü riskinin ve faydasının kiracıya ait olmasıdır.

İlgili mevzuatta finansal kiralama bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları veya finansal kiralama şirketleri tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak

- bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi;
- kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması;
- kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya
- finansal kiralama sözleşmesine göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç bedelinin yüzde doksandan daha büyük bir değeri oluşturması

hallerinden **herhangi birini sağlayan** kiralama işlemi olarak tanımlanmaktadır.

2.1.3. Finansman Şirketleri

Finansman şirketleri her türlü mal ve hizmet alımı amacıyla gerçek ve tüzel kişilere finansman sağlayan kredi kuruluşlarıdır.

2.2. Sermaye Piyasası Kurumları

Gayrimenkul piyasalarında faaliyet gösteren sermaye piyasası kurumları

- Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) ve
- Gayrimenkul yatırım fonları (GYF),
- Gayrimenkul Değerleme Şirketleri
- Portföy yönetim şirketleri (gayrimenkul portföy yönetimi şirketleri - GPYŞ),
- İpotek Finansman Kurumları,
- Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları
- Varlık kiralama şirketleri (VKŞ)

2.2.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

GYO'lar, gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara, altyapı yatırım ve hizmetlerine ve sermaye piyasası araçları, Takasbank para piyasası ve ters repo işlemleri, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı, yabancı para cinsinden vadeli ve vadesiz mevduat veya özel cari ve katılma hesapları ile iştirakler ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere anonim şirket şeklinde kurulan sermaye piyasası kurumlarıdır.

Altyapı Yatırım Yapan GYO'lar	Diğer GYO'lar
Sadece "altyapı yatırımı" yapabilir	Sadece "altyapı haricindeki gayrimenkul yatırımı" yapabilir.
Aktifinin en az %75'i altyapı yatırımı olmalı.	Aktifinin en az %51'i g.menkul yatırımı olmalı (Belirli alanlarda faaliyet gösterenlerde en az %75)
En az %25 sermaye payını halka arz etmeli veya nitelikli yatırımcılara satmalı	En az %25 sermaye payını halka arz etmeli.
Asgari sermaye 120 Milyon TL (en az 10 Milyonu nakit olarak konulmalı)	Asgari sermaye 36 Milyon TL (sermaye 72 Milyonun altında ise, sermayenin en az %10'u nakit olmalı; sermaye 72 Milyon veya daha fazla ise en az 7,2 Milyon TL nakit olmalı)
Ortak Özellikler	
Kayıtlı sermaye sistemine tabi	
Ticaret unvanında "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" ibaresini taşıması	

Bir şirketin GYO olabilmesi için:

- GYO olarak kurulması veya esas sözleşmesinin Kurul düzenlemelerine uygun olarak değiştirilerek GYO'ya dönüşmesi (münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklara yalnızca altyapı şirketleri dönüşebilir),
- **Kayıtlı sermayeli anonim ortaklık** şeklinde kurulması veya anonim ortaklık niteliğinde olup kayıtlı sermaye sistemine geçmek için Kurula başvurusu,
- Kurulda başlangıç sermayesinin, dönüşümde ise mevcut ödenmiş veya **çıkartılmış sermayesi ile öz sermayesinin** her birinin 36.000.000 TL'den, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ise 120.000.000 TL'den az olmaması,

- **Ticaret unvanında** "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" ibaresini taşıması veya unvanını bu ibareyi içerecek şekilde değiştirmek üzere Kurula başvurmuş olması,
 - Kurucu ortakların veya mevcut ortakların Kurulca öngörülen şartları haiz olması,
 - Esas sözleşmesinin Kurul düzenlemelerine uygun olması veya mevcut esas sözleşmesini ilgili hükümlere uygun şekilde değiştirmek üzere Kurula başvurmuş olması,
 - Başlangıç sermayesinin veya **çıkartılmış sermayesinin %25'i** oranındaki paylarının, Kurulca belirlenen süre ve esaslar dâhilinde **halka arz** edileceğinin, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ise halka arz edileceğinin veya nitelikli yatırımcıya satılacağına Kurula karşı taahhüt edilmiş olması,
- zorunludur.

GYO'ların yapabilecekleri faaliyetler:

- Alım satım kârı veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satın almayı veya satmayı vadedebilirler. Ancak, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklar bu bentte yer alan işlemleri gerçekleştiremezler.
- Portföylerine alınacak her türlü bina ve benzeri yapılara ilişkin olarak yapı kullanma izninin alınmış ve kat mülkiyetinin tesis edilmiş olması zorunludur.
- Portföylerine ancak üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ile gayrimenkule dayalı haklar dâhil edilebilir.
- Kendi mülkiyetlerindeki arsa ve arazilerin yanı sıra, hasılat paylaşımı veya kat karşılığı arsa satışı sözleşmeleri akdettiği başka kişilere ait arsalar üzerinde, gayrimenkul projesi geliştirebilirler veya projelere üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilirler.
- Gerçekleştirecekleri veya yatırım yapacakları projelerin ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerinin alınmış, projesinin hazır ve onaylanmış, inşaatla başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu hususlarının bağımsız gayrimenkul değerlendirme kuruluşları tarafından tespit edilmiş olması gerekir.
- Mülkiyeti ortaklığa ait olmayan ve ipotek tesis edilmiş arsalar üzerinde proje geliştirilebilmesi için, tesis edilen ipoteğin bedelinin söz konusu arsa için en son hazırlanan değerlendirme raporunda ulaşılan **arsa değerinin %50'sini** geçmemesi ve her halükârda üzerinde proje geliştirilecek ipotekli arsaların ipotek bedellerinin, ortaklığın kamuya açıkladığı bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablolarında yer alan **aktif toplamının %10'unu aşmaması** gereklidir.

o) Hiçbir şirkette sermaye veya oy haklarının **%5'inden** fazlasına sahip olamazlar. Ortaklığın tek bir şirketteki para ve sermaye piyasası araçları yatırımlarının toplamı ortaklığın aktif toplamının %10'unu aşamaz.

p) **Altın**, kıymetli madenler ve diğer emtialar ile bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapamazlar.

q) Yatırım fonları payları ve türev araçlar hariç, borsalarda veya borsa dışı teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamazlar, sermaye piyasası araçlarının alım satımlarının Borsa kanalıyla yapılması zorunludur.

r) Sermaye piyasası araçlarını **açığa satamazlar**, kredili menkul kıymet işlemi yapamazlar ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamazlar.

s) Türev araçları kullanarak **korunma amacını aşan** işlemler yapamazlar.

t) Kanunen ödemekle yükümlü oldukları vergi, harç ve benzeri diğer giderler hariç olmak üzere varlıkların portföye alımı ve portföyden satımı sırasında varlık değerinin %3'ünü aşan komisyon ücreti ve benzeri giderler yapamazlar. Bu hüküm münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklar için uygulanmaz.

u) Ortaklık portföyüne dâhil edilecek gayrimenkullerin tapudaki niteliğinin, fiili kullanım şeklinin ve portföye dâhil edilme niteliğinin birbiriyle uyumlu olması esastır.

GYO'ların portföy sınırlamaları

- Gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklara aktif toplamının **en az %51'i** oranında yatırım yapmak zorundadırlar. Şu kadar ki münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıkların aktif toplamının **en az %75'inin** bu varlıklardan oluşması zorunludur.

- Portföyünde bulunan ve alımından itibaren **beş yıl** geçmesine rağmen üzerlerinde proje geliştirilmesine yönelik herhangi bir tasarrufla bulunulmayan **arsa ve arazilerin oranı aktif toplamının %20'sini aşamaz**. GYO'ya dönüşen ortaklıkların sahip olduğu bu nitelikteki arsa ve araziler için söz konusu süre dönüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliğinin ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren başlar.

GYO'ların ortaklıklarının yapamayacakları işler

a) Mevduat veya katılım fonu toplayamazlar ve mevduat veya katılım fonu toplama sonucunu verecek iş ve işlemler yapamazlar.

b) İzin verilen işlemler dışında ticari, sınai veya zirai faaliyetlerde bulunamazlar.

c) Hiçbir şekilde gayrimenkullerin, altyapı yatırım ve hizmetlerinin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu amaçla personel ve ekipman edinemezler. Yürütülen projelerin kontrol işleri dâhili olarak yürütülecekse bu amaçla istihdam edilen personel kapsam dışındadır.

d) Hiçbir surette otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut siteleri, süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla işletemez ve bu amaçla personel istihdam edemezler.

e) Kendi personeli vasıtasıyla portföye konu olan veya olacak projeler hariç olmak üzere başka kişi ve kuruluşlara proje geliştirme, proje kontrol, mali fizibilite, yasal izinlerin takibi ve buna benzer hizmetler veremezler.

f) Kredi veremezler.

g) İlişkili taraflarına herhangi bir mal veya hizmet satımı işlemine dayanmayan borç veremezler.

h) Belgeye dayandırılmayan ve piyasa rayicinden bariz farklılık gösteren bir harcama veya komisyon ödemesinde bulunamazlar.

i) Sürekli olarak kısa vadeli gayrimenkul alım satımı yapamazlar.

Diğer taraftan, GYO'lar, fon ihtiyaçlarını veya portföyleri ile ilgili maliyetleri karşılamak amacıyla hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları konsolide olmayan veya bireysel finansal tablolarında yer alan **öz sermayelerinin beş katı kadar kredi kullanabilirler**.

Değerleme İşlemleri

GYO'lar aşağıda sayılan işlemler için, SPK tarafından listeye alınmış bağımsız bir GDS'ye, işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini UDS'ye göre tespit ettirmekle yükümlüdürler:

a) Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı haklar, gayrimenkul projeleri, altyapı yatırım ve hizmetleri ile projelerinin portföye dâhil edilmesi veya portföyden çıkarılması,

b) Portföyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi,

c) Kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralınması,

d) Portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması,

e) Gayrimenkul ipoteği kabul edilmesi,

f) Projelerin inşaatına başlanabilmesi için, yasal prosedüre uyulduğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit edilmesi,

g) Kurulca değerlendirme yaptırılması uygun görülecek diğer varlıkların portföye dâhil edilmesi ve portföyden çıkarılması,

h) Portföyde yer alan ve ortaklığın hesap döneminin son üç ayı içerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yıl sonu değerlerinin tespiti,

i) Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı haklar, gayrimenkul projeleri, altyapı yatırım ve hizmetleri ile projelerinin niteliğinin veya cinsinin değiştirilmesi,

j) Ortaklığa aynı sermaye konulması,

k) Portföyde yer alan gayrimenkuller için İKn'nin geçici 16. maddesi kapsamında yapı kayıt belgesi alınması.

Yapılacak değerlendirme çalışmalarının bitiş tarihi ile rapor tarihi arasındaki sürenin **beş iş gününü** aşmaması ve gayrimenkul değerlendirme raporunun rapor tarihini takip eden **iki iş gününde** ortaklığa teslimi zorunludur.

Ortaklıkların hesap döneminin bitimini takip eden bir ay içerisinde, değerlendirme yaptırılması gereken her bir varlık için değerlendirme hizmeti alınacak bir değerlendirme kuruluşunu ve portföyüne o yıl içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak en fazla iki adet değerlendirme kuruluşunu yönetim kurulu kararı ile belirlemeleri, söz konusu yönetim kurulu kararını Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri

çerçevesinde kamuya açıklamaları ve bir örneğini Kurula göndermeleri gerekmektedir.

Ortaklıklar, portföylerinde değerlendirilmesi gereken her bir varlık için aynı gayrimenkul değerlendirme kuruluşundan **üst üste en fazla üç yıl** hizmet alabilirler. Üç yıllık sürenin dolmasından veya herhangi bir nedenle hizmet alımına ara verilmesinden sonra ortaklığın aynı gayrimenkul değerlendirme kuruluşundan tekrar hizmet alabilmesi için **en az iki yılın** geçmesi zorunludur.

GYO'ların kazançları **kurumlar vergisinden istisna** edilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu'na göre ise GYO'ların kazançları stopaja tabi tutulmuş olmakla birlikte, 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile stopaj oranı "0" olarak belirlenmiştir.

2.2.2. Gayrimenkul Yatırım Fonu

Gayrimenkul Yatırım Fonu, SPK'nın hükümleri uyarınca **nitelikli yatırımcılardan** katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına inanca mülkiyet esaslarına göre gayrimenkul vb. varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Kuruldan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve gayrimenkul portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli veya süresiz olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır. Bununla birlikte, fon, tapuya tescil ve tescile bağlı değişiklik, terkin ve düzeltme işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur.

GYF'lerin portföyünde yer almasına izin verilen varlık ve işlemler:

a) Gayrimenkul yatırımları:

- 1) Gayrimenkuller,
- 2) Gayrimenkule dayalı haklar,
- 3) TOKİ, İller Bankası A.Ş., belediyeler ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve/veya yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının bulunduğu şirketler tarafından gerçekleştirilen inşaat ruhsatı alınmış projeler,
- 4) GYO'lar tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları,
- 5) Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların payları,
- 6) Gayrimenkul sertifikaları,
- 7) Diğer GYF'lerin katılma payları,
- 8) Portföydeki gayrimenkullerin vadeli olarak satılmasından kaynaklanan alacaklar,
- 9) Gayrimenkul yatırımlarından kaynaklanan Katma Değer Vergisi alacakları,

b) Diğer yatırımlar:

- 1) Özelleştirme kapsamına alınanlar dâhil Türkiye'de kurulan anonim ortaklıklara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları,
- 2) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve anonim ortaklık payları,
- 3) Vadeli mevduat ve katılma hesabı,
- 4) Yatırım fonu katılma payları,

- 5) Repo ve ters repo işlemleri ile vaad sözleşmeleri,
- 6) Kira sertifikaları,
- 7) Varantlar ve sertifikalar,
- 8) Takasbank para piyasası işlemleri ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri,
- 9) Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
- 10) Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları,
- 11) Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları.

Fon malvarlığı; fon hesabına olması, içtüzük ve ihraç belgesinde hüküm bulunması şartıyla kredi alınması, koruma amaçlı türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı kurucunun ve portföy saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dâhil edilemez.

Fon portföy sınırlamaları:

- a) Fon toplam değerinin **en az %80'inin** gayrimenkul yatırımlarından oluşması zorunludur. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yatırım yapılabilir.
- b) Üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olan bina, arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar gayrimenkuller ile gayrimenkule dayalı hakların değeri fon toplam değerinin %30'unu aşamaz.

Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başladığı tarihi müteakip **en geç bir yıl içinde fon portföy değerinin en az 10.000.000 TL** büyüklüğe ulaşması ve katılma payı sahiplerinden toplanan paraların ilgili portföy sınırlamaları dâhilinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. Kurul bu tutarı her yıl yeniden belirleyebilir. Bu durumda yeniden belirlenmiş tutar Kurul Bülteni ile ilan edilir.

Fonun katılma payları **sadece nitelikli yatırımcılara** satılabilir.

Fon kurucusu ve portföy yöneticisinin fon adına yapabileceği işlemler:

- a) Alım satım kârı veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satın almayı veya satmayı vadedebilir.
- b) Fon portföyüne alınacak her türlü bina ve benzeri yapılarla ilişkin olarak yapı kullanma izninin alınmış ve kat mülkiyetinin tesis edilmiş olması zorunludur. Ancak, mülkiyeti tek başına ya da başka kişilerle birlikte fona ait olan otel, alışveriş merkezi, iş merkezi, hastane, ticari depo, fabrika, ofis binası ve şube gibi yapıların, tamamının veya ayrı bölümlerinin yalnızca kira ve benzeri gelir elde etme

amacıyla kullanılması hâlinde, anılan yapıya ilişkin olarak yapı kullanma izninin alınması ve tapu senedinde belirtilen niteliğinin taşınmazın mevcut durumuna uygun olması yeterli kabul edilir. Diğer taraftan, İKn'nin Geçici 16. md. kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış olması, yapı kullanma izninin alınmış olması şartının yerine getirilmesi için yeterli kabul edilmektedir.

c) Fon bilgilendirme dokümanlarında yer alması şartıyla üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olan bina, arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar fon portföyüne alınabilir.

d) Mülkiyeti başka kişilere ait olan gayrimenkuller üzerinde tapuya tescil edilmesi şartıyla TMKn hükümlerine göre fon lehine üst hakkı ve devre mülk irtifakı tesis edebilir ve bu hakları fon adına üçüncü kişilere devredebilirler.

e) Fon portföyünde yer alan gayrimenkuller üzerinde fon adına başka kişiler lehine tapuya tescil edilmesi şartıyla üst hakkı ve devre mülk irtifakı tesis edebilir ve bu hakların üçüncü kişilere devrine izin verebilirler.

f) Üst hakkı ve devre mülk hakkının devredilebilmesine ilişkin olarak bu hakları doğuran sözleşmelerde herhangi bir sınırlama getirilemez. Ancak özel kanun hükümleri saklıdır.

Fon portföyünün yönetimine ilişkin sınırlamalar;

a) Hiçbir şekilde **gayrimenkul projelerine yatırım yapamaz**, gayrimenkullerin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu amaçla personel ve ekipman edinemezler.

b) Kendi personeli vasıtasıyla başka kişi ve kuruluşlara proje geliştirme, proje kontrol, mali fizibilite, yasal izinlerin takibi ve buna benzer hizmetler veremezler.

c) Hiçbir surette otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut siteleri, süpermarketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla işletemez ve bu amaçla personel istihdam edemezler.

d) Devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya tabi olan varlıkları ve hakları fon portföyüne dâhil edemezler.

e) Fon portföyünden sürekli olarak kısa vadeli gayrimenkul alım satımı yapamazlar.

f) Altına, kıymetli madenlere ve diğer emtiaya ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapamazlar.

g) Fon portföyünde yer alan sermaye piyasası araçlarını açığa satamazlar, kredili menkul kıymet işlemi yapamazlar ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamazlar.

h) Türev araçları kullanarak fon portföyüne korunma amacını aşan işlemler yapamazlar. Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerinin %20'sini aşamaz. Bu bent kapsamında fonun hesap dönemi sonundaki net varlık değeri esas alınır.

i) **Yurtdışında gayrimenkul alım, satım ve kiralama faaliyetinde bulunamazlar.**

2.2.3. Gayrimenkul Değerleme Şirketleri

GDŞ'ler, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını

analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde yazılı olarak raporlayabilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi değerlendirme uzmanları vasıtasıyla takdir edilmesi konusunda faaliyet gösteren sermaye piyasası kurumlarıdır.

2.2.4. Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketleri

Portföy yönetim şirketleri, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan ve anonim ortaklık şeklinde kurulan sermaye piyasası kurumlarıdır. Söz konusu şirketler münhasıran GYF kurmak ve yönetmek üzere kurulmaları hâlinde "gayrimenkul portföy yönetim şirketi" olarak anılırlar.

GPYŞ'ler için getirilen özel mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmektedir:

a) GPYŞ'nin muhasebesinden sorumlu personel fon hizmet birimi kurulmasına gerek olmaksızın bu birim için Kurulca belirlenmiş görevleri yerine getirebilir. Şirket, bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti ve yatırım danışmanlığı faaliyeti ile kurucusu veya yöneticisi olmadığı yatırım fonlarının katılma paylarına ilişkin olarak pazarlama ve dağıtım faaliyetinde bulunamaz, ayrıca emir iletimi, portföy aracılığı gibi yan hizmetleri veremez. Şirketin yönetim kurulu üyelerinden en az birinin gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye, genel müdürün ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına veya gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olması zorunludur. Şirket bünyesinde Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca gayrimenkul değerlendirme lisansına sahip bir değerlendirme uzmanı ile bu fıkra da belirtilen yönetim kurulu üyesi ile genel müdürden oluşan en az üç kişilik bir yatırım komitesinin oluşturulması zorunludur. Şirket bünyesinde portföyün para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin kısmının yönetimi için en az bir portföy yöneticisi istihdam edilir veya imzalanacak bir sözleşme kapsamında, diğer Şirketlerden yatırım danışmanlığı ve/veya portföy yöneticiliği hizmeti alınır. Şu kadar ki, para ve sermaye piyasası araçlarına sadece fona likidite sağlanması amacıyla yatırım yapılması hâlinde bu zorunluluk aranmaz.

b) GPYŞ genel müdürünün, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına veya gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları konularında en az beş yıllık tecrübeye sahip olması gereklidir.

c) GYF kuracak veya yönetecek şirketlerin risk yönetim sisteminin asgari olarak söz konusu yatırımlara ilişkin finansman riski ve likidite riskine ilişkin esasları içerecek şekilde oluşturulması zorunludur.

2.2.5. İpotek Finansmanı Kuruluşları

İFK'lar, konut ve varlık finansmanı kapsamında türleri ve nitelikleri Kurulca belirlenen varlıkların devralınması, devredilmesi, devralınan varlıkların yönetimi ve varlıkların teminat olarak alınması amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır. Bu kuruluşların faaliyetlerine konu edilebilecek varlıklar ise, ipoteğe/varlığa dayalı menkul kıymet veya ipotek/varlık teminatlı menkul kıymet ihracına konu edilebilecek nitelikteki kredi ve alacaklar, ipotekli sermaye piyasası araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler,

varlık teminatlı menkul kıymetler ve Kurulca uygun görülecek diğer varlıklar olarak tespit edilmiştir.

İFK'lar, faaliyet amacını gerçekleştirmek üzere;

a) Varlıkları devralabilir, varlıkları devredebilir, devralınan varlıkları yönetebilir ve varlıkları teminat olarak alabilir,

b) Devraldığı veya teminat olarak aldığı varlıklar karşılığında ipotekli sermaye piyasası aracı ihraç edebilir,

c) Konut finansmanı fonu, varlık finansmanı fonu veya VKŞ kurucusu olabilir,

d) Fon kurmaksızın ipotège/varlığa dayalı menkul kıymet ihraç edebilir,

e) Sermaye piyasası araçlarının ihracından veya varlıkların temininden kaynaklanan yükümlülükler için esasları Kurulca belirlenen şekilde garanti verebilir,

f) Kurulun ipotek/varlık teminatlı menkul kıymetlere ve ipotège/varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin düzenlemeleri uyarınca hizmet sağlayıcılığı veya nakit yöneticiliği faaliyetinde bulunabilir,

g) Faaliyetlerinin gerektirdiği risk yönetimi amaçlı işlemleri yürütebilir.

Ülkemizde hâlihazırda faaliyet gösteren bir İFK bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Kanun uyarınca kurulacak Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.'ye Hazine tarafından %5 oranında iştirak edilmesi ile 500.000 TL kuruluş sermayesi aktarılmasının uygun görüldüğüne ilişkin 1908 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 25.12.2019 tarih ve 30989 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

2.2.6. Konut Finansmanı ve Varlık Finansmanı Fonları

Konut finansmanı fonu ipotège dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, ipotège dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre fon içtüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği olmayan malvarlığını;

Varlık finansmanı fonu ise varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre fon içtüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği olmayan malvarlığını ifade eder.

Söz konusu fonlar

- bankalar,
- finansal kiralama ve finansman şirketleri,
- İFK'lar ve
- geniş yetkili aracı kurumları

tarafından, ipotège/varlığa dayalı menkul kıymet ihracı amacı ile Türkiye'de süreli veya süresiz olarak kurulabilir.

Varlık finansmanı fonu portföyüne dâhil edilebilecek varlıklar:

- 1) Bankaların ve finansman şirketlerinin, tüketici kredileri ile ticari kredilerinden kaynaklanan alacakları,
- 2) 6361 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar,
- 3) TOKİ'nin gayrimenkul satışından kaynaklanan taksitli ve sözleşmeye bağlanmış alacakları,

4) Finansal kuruluşlar hariç mal ve hizmet üretimi faaliyetinde bulunan anonim ortaklıkların müşterilerine yaptıkları faturalı satışlardan kaynaklanan senede veya teminata bağlanmış ticari alacakları,

5) Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakdin değerlendirilmesi amacıyla yönelik olarak yapılan üç aydan kısa vadeli mevduat, katılım hesabı, ters repo işlemleri, para piyasası fonları, kısa vadeli borçlanma araçları fonları ve Takasbank Para Piyasası işlemleri,

6) Yedek hesaplardaki varlıklar,

7) Banka veya İFK tarafından yurt içinde veya yurt dışında ihraç edilmiş teminatlı menkul kıymetler,

8) Kurulca uygun görülecek sermaye piyasası araçları dışındaki varlıklar.

Konut finansmanı fonu portföyüne dâhil edilebilecek varlıklar:

1) Bankaların ve finansman şirketlerinin, ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış, konut finansmanından kaynaklanan alacakları,

2) Konut finansmanından kaynaklanmak kaydıyla, 6361 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar,

3) Bankaların, finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerinin ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış ticari kredi ve alacakları,

4) TOKİ'nin konut satışından kaynaklanan taksitli ve sözleşmeye bağlanmış alacakları,

5) Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakdin değerlendirilmesi amacıyla yönelik olarak yapılan üç aydan kısa vadeli mevduat, katılım hesabı, ters repo işlemleri, para piyasası fonları, kısa vadeli borçlanma araçları fonları ve Takasbank Para Piyasası işlemleri,

6) Yedek hesaplardaki varlıklar,

7) Kurulca uygun görülecek sermaye piyasası araçları dışındaki varlıklar.

8) Türev araçlardan kaynaklanan haklar ve yükümlülükler,

Fon portföyüne dâhil edilecek varlıklar arasında gayrimenkul ipotekli kredi ve alacakların bulunması hâlinde kredinin kullandırılması veya alacağın oluşumu aşamasında gayrimenkulün piyasa değerinin BDDK veya Kurulca listeye alınmış değerlendirme kuruluşlarınca tespit edilmiş olması zorunludur.

2.2.7. Varlık Kiralama Şirketleri

VKŞ'ler münhasıran **kira sertifikası** ihraç etmek üzere anonim şirket şeklinde kurulmuş sermaye piyasası kurumlarıdır.

VKŞ Kurucuları

- Bankalar,
- Portföy aracılığı, genel saklama hizmeti veya aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini yürütecek olan aracı kurumlar,
- İpotek Finansman Kuruluşları,
- Payları borsada işlem gören GYO'lar,

- SPK'nin kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan halka açık ortaklıklar,
- Derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak notlandırma ölçeğine göre ihracın para birimi cinsinden yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen uzun vadeli derecelendirme notunu alan ortaklıklar ve
- Sermayelerinin %51 veya daha fazlası doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na (Hazine) ait olan ortaklıklar

2.3. Gayrimenkul Üreticileri

2.3.1. Toplu Konut İdaresi

TOKİ'nin 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile tanımlanan/belirlenmiş görevleri:

- Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek; konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak.
- Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.
- Konut inşaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalışanları desteklemek.
- Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları, altyapıları ile birlikte inşa etmek, teşvik etmek ve desteklemek.
- Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı hâlinde talep konusu proje ve uygulamaları yapmak veya yaptırmak.
- İdareye kaynak sağlanmasını teminen kâr amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak.
- Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak.
- Ferdi ve toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekonduların dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak.
- Yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine'nin uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek.
- Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek.
- Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek.
- Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

3. Gayrimenkul Yatırımı Nedeniyle Maruz Kalınabilecek Riskler

Likidite riski, ilgili gayrimenkul piyasasının doğru zamanda çıkış olanağı sunmaması hâlinde söz konusu olabilir. Nitekim, satış sürecindeki her uzama yatırımın nakde dönüşmesini olumsuz etkileyerek yatırımın başarısı için risk oluşturmaktadır.

Anapara kaybı, makroekonomik verilerde bozulmalar, güven ortamının zedelenmesi vb. ekonomik riskler, mülkiyet

hakkı vb. yasal riskler veya fiziksel yıpranma vb. yapısal riskler nedeniyle gayrimenkule yatırılan sermayenin zayı olması anlamındadır.

Getiri kaybı yatırımdaki en önemli unsurlardan birisi olan gelir üretme kabiliyetinin devamlılığı ile ilintilidir. Bu bakımdan, gayrimenkul yatırımında yakın çevrede, mevcut ve potansiyel rakip pazarlardaki arz-talep dengesi, doluluk oranları ve kira getirileri doğru bir şekilde irdelenmelidir.

Gayrimenkulün yatırımdan sonraki süre zarfında geçen yıllar içinde değer kazanması beklenir. Bununla birlikte, yüksek enflasyon dönemlerinde yaşanan **alım gücü kaybı** nedeniyle gayrimenkul değerinden reel anlamda azalma olabilir.

GAYRİMENKUL FİNANSMANI VE ARAÇLARI (İPOTEK KREDİLERİ DÂHİL)

1. Gayrimenkul Finansmanı

İpotekli konut kredilerinin ilgili kredi kuruluşu tarafından tüketicilere kullanıldığı piyasalar **birincil ipotek piyasaları**; bu piyasalara likidite sağlamak amacıyla bu kredilerin menkul kıymetleştirilip yatırımcılara satıldığı piyasalar ise **ikincil ipotek piyasaları** olarak nitelendirilebilir.

1.1. İpotek

İpotek, TMKn ile düzenlenen taşınmaz rehni türlerinden biri olup, hâlihazırda mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağın karşılığı olarak belirli bir taşınmazın teminat gösterilmesidir.

İpotek, bir kişisel alacağın teminat altına alınmasını amaçlayan ve bir taşınmazın değerinden alacaklının alacağını elde etmesini sağlayan **sınırlı bir aynı hak**tır.

1.2. Gayrimenkul Finansman Modelleri

Gayrimenkul piyasalarında finansman modellerini

- kurumsal olmayan ve
- kurumsal olan

şeklinde iki açıdan ele almak mümkündür.

Kurumsal olmayan finansmanda, faaliyetlerini düzenleyen kural ve yönetmeliklerin resmi bir şekilde oluşturulmadığı, daha çok gelenek ve uygulamalara dayalı olan bir sistem vardır. Bu sistemde *hanehalkı, işveren, gayri resmi krediler, tasarruf ve kredi birlikleri, kooperatifler* başlıca fon kaynaklarıdır.

Gelişmiş ülkelerde uygulama alanı bulan **kurumsal finansman** kaynakları ise, gayrimenkul finansman piyasalarında resmi kurum ve kuruluşlarından oluşan, kamu otoriteleri tarafından onaylanmış olan ve hukuki bir temele dayanan yapıyı ve bu yapı içerisinde sağlanan kaynakların bütünü temsil etmektedir. Burada *ticari bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik fonları, uzman konut finansmanı kurumları* rol oynarlar.

1.2.1. Doğrudan Finansman Yöntemi

Kişisel birikimleri yetersiz olan ve ek kaynağa ihtiyaç duyan kişilerin bu ihtiyaçlarını, kişisel ilişkilerini kullanarak kaynak fazlası olan kişi (**yakın aile çevresinden ya da meslektaşlarından**) veya kurumlardan (**işverenlerinden**) temin etmeleri doğrudan finansman yöntemi olarak

adlandırılmaktadır. Kurumsal olmayan bu yapı içerisinde kişiler herhangi bir finansal aracıya ihtiyaç duymadan kaynak temin etme imkânına sahiptirler.

Kişilerin konut üreticilerine doğrudan borçlanarak, taksitler hâlinde ödeme yapmaları da bu yöntem içinde sayılabilir.

1.2.2. Sözleşme Karşılığında Birikim Yöntemi

Bu yöntemde gayrimenkul edinmek isteyen kişiler kurumsal yapıya sahip uzman gayrimenkul finansman kuruluşlarına belirli süreler için piyasa faiz oranlarının altında bir getiriyle tasarrufta bulunur ve kurumdan tasarruflarıyla orantılı olarak ipotekli konut kredisi almaya hak kazanırlar. Karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan bu sistemde alınan kredinin geri ödemesi sırasında ise, krediye piyasa faiz oranlarının altında faiz ödenmektedir. Almanya'daki Yapı Tasarruf Sandıkları (*Bausparkassen*)'nın uyguladıkları sistem, sözleşme karşılığında birikim yönteminin en güzel örneğidir. Fransa, Brezilya, Meksika ve Filipinler de bu yöntemi kullanan ülkeler arasında sayılabilir.

Konuyla ilgili olarak, her ne kadar ülkemizde bir sandık kuruluşu söz konusu olmasa da, 2016/8559 sayılı BKK ile yürürlüğe giren **Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik** ile bir birikim yöntemi öngörülmüştür. Buna göre, tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşları yurtiçinde ilk ve tek konut satın alımlarında, bankaların yurtiçi şubelerinde Türk Lirası cinsinden mevduat veya katılım fonu olarak konut hesabı açabilmekte ve söz konusu hesaba aylık veya üç aylık olarak ödeme yapmak suretiyle birikim yapabilmektedir. Bu hesaba **3 yıl boyunca** düzenli olarak ödeme yapan tasarruf sahipleri, birikimini konut edinmek için kullanmak istediğinde, konut edinim tarihindeki birikimin %20'sini ve azami 15.000 TL'yi geçmemek üzere devlet katkısına da hak kazanmaktadır.

1.2.3. Mevduat Finansmanı Yöntemi

Yasal yollar ile mevduat toplama yetkisine sahip olan ticari bankalar, tasarruf/yatırım bankaları, kredi birlikleri, kredi ve tasarruf birlikleri ve yapı toplulukları/birlikleri/dernekleri uzun vadeli ipotekli konut kredilerine dayalı menkul kıymet ihraç ederek (*menkul kıymetleştirme veya bono tahvil yoluyla*) kendilerine kaynak sağladıkları gibi, piyasa faizi ile topladıkları fonların tamamını ya da bir kısmını yine piyasa faiz oranları üzerinden ipotekli kredi şeklinde gayrimenkul almak isteyen kişilere kullanırlar.

1.2.4. İpotek Bankacılığı Yöntemi

Gayrimenkul finansman piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerde ipotek bankaları **sadece gayrimenkul piyasasının finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik** fon temini ve tahsisi amacıyla kurulmuşlardır.

Bu tür kurumlar,

“kişilerin ipotekli konut kredisi başvurularını toplamak ve değerlendirmek, sonra da gerekli fonları bularak uzun vadeli kredi vermek (Kredilendirme İşlemi);

kredi havuzları oluşturarak, sermaye piyasalarında ipotekli konut kredilerine dayalı menkul kıymet ihraç etmek (Menkul Kıymetleştirme İşlemi);

ipotekli konut kredilerinin geri ödemelerini tahsil etmek ve ihraç ettikleri menkul kıymetlere ilişkin anapara ve faiz ödemelerini yapmak (Kredi Hizmetlerine Yönelik İşlemler)”

şeklinde üç grup işlemde yoğunlaşmaktadırlar.

2. Gayrimenkul Finansmanında Kullanılan Araçlar

2.1. Birincil Piyasa Araçları

- Banka Kredileri
- Finansal Kiralama Alacakları
- Tüketici Finansmanı Alacakları

2.1.1. Banka Kredileri

2011 tarihinden itibaren, bankalar tarafından konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullanılacak krediler ile konut teminatı altında kullanılacak tüketici kredilerinde, kredi tutarının teminata konu olan gayrimenkulün değerinin %75'i, ticari gayrimenkul alımı amaçlı kullanılacak taksitli ticari kredilerde ise kredi tutarının teminata konu olacak gayrimenkulün değerinin %50'si ile sınırlandırılmasına ve teminata konu olan bu gayrimenkullerin değerinin BDDK veya SPK tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerince tespit edilmesinin ve sınırlamada bu değerlerin kullanılmasına karar verilmiştir.

ticari gayrimenkul alımı amaçlı kullanılacak taksitli ticari kredilere ilişkin %50'lik sınır BDDK'nin 04.04.2013 tarih ve 5267 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmış ve bu tür kredilerde uygulanacak marj ve teminat koşulları bankaların inisiyatifine bırakılmıştır. Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullanılacak kredilerdeki %75'lik sınır ise, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te yapılan güncellemeler sonucunda değiştirilmiştir. Buna göre, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullanılacak kredilerde ve konut teminatlı kredilerde, bu oran **%80** olarak yeniden tespit edilmiştir.

2.1.1.1. Sabit Faizli Eşit Taksitli İpotekli Konut Kredisi

“Klasik ipotekli konut kredisi” adı da verilen bu kredi türünde faiz oranı vade boyunca sabit olup, taksit tutarları eşittir. 1930'lu yıllardan beri bu tür krediler verilmektedir.

Taksit tutarı içinde hem faiz hem anapara geri ödemesi bulunduğundan ilk taksit tutarları içinde faiz ödemesi daha yüksek olmakta, izleyen taksitlerde ise faiz ödemeleri giderek azalmaktadır.

Vade sonunda en son taksit ödemesinin yapıldığı gün anapara borcu sıfıra inmektedir.

Sabit faizli ipotekli konut kredilerinin en önemli özelliği, krediyi kullanan tarafın vadenin dolmasını beklemeden kalan kredi bakiyesinin tamamını ödeyerek krediyi kapatabilmesidir. Bu işlem “erken ödeme” (prepayment) olarak nitelendirilir. Bununla birlikte, erken ödeme durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir. Erken ödeme tazminatı, tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen anapara tutarının kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde %1’ini, kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde ise %2’sini geçemez.

2.1.1.2. Değişken Faizli İpotekli Konut Kredisi

Bu kredi türünde, kredi faiz oranı, kredi vadesi boyunca bir referans endekse bağlanmakta ve ayarlama dönemlerinde endeksteke değişimlere bağlı olarak aşağıya ya da yukarıya doğru yeniden belirlenmektedir.

Kredi faiz oranının ayarlama dönemleri aylık olarak yapılabileceği gibi, üç aylık veya yıllık ayarlamalar da yapılabilmektedir.

Burada, «faiz oranı riski», krediyi çeken tarafa aktarılmıştır.

Konut finansmanı sözleşmelerinde oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde, tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemez.

2.1.1.3. Diğer Kredi Türleri

Eşit Anapara Ödemeli (Sabit Amortismanlı) İpotekli Konut Kredisi: Bu kredi türünde, aylık anapara geri ödemeleri kredi vadesi boyunca sabit olarak belirlenmekte ve eşit «anapara geri ödemeleri» eşit olarak geri ödenmektedir.

Bu kredi türünde, vade boyunca faiz oranı sabit olup, ödenen ilk taksit en yüksek kredi taksiti olurken, vade ilerledikçe taksit tutarları azalmaktadır.

Örneğin, aylık %1 faiz oranlı 5 yılda aylık taksitler ile eşit anapara ödemeli olarak alınan 60.000 TL’lik kredinin ilk taksiti; 1000 TL anapara ve $(60.000 \times \%1)$ 600 TL faiz toplam 1600 TL’dir. İkinci taksit ise 1.000 TL anapara ve $(59.000 \times \%1)$ 590 TL faiz toplam 1590 TL, üçüncü taksit ise 1000 TL anapara $(58.000 \times \%1)$ 580 tı faiz toplam 1580 TL, 60. taksit ise 1000 TL anapara $(1000 \times \%1)$ 10 TL faiz toplam 1010 TL’dir. Yani taksit tutarları giderek azalmaktadır.

Artan Ödemeli İpotekli Konut Kredisi: Bu kredi türünde vade boyunca faiz oranı sabit olup, ilk taksit tutarları daha düşük, ilerleyen dönemlerde ise kademeli olarak taksit tutarları artırılmaktadır.

Bu kredi türü ileri dönemlerde geliri yükselecek olan yatırımcılar için uygun bir alternatiftir.

Ara Ödemeli Ödemeli İpotekli Konut Kredisi: Bu kredi türünde faiz oranı sabit olup, düşük aylık taksitlerin yanında 6 ayda bir, yılda bir gibi belirli aralıklarla yüksek geri ödemeler yapılan kredi türüdür.

Balon Ödemeli konut kredisi: Kredi tutarının belli bir kısmının (Ör: %30) vade sonunda topluca ödenebileceği kredilerdir. Bu kredilerde, vade boyunca düşük taksit ödemesi yapılır ve bakiye vade sonunda toplu bir ödeme ile kapanır. Bu husus kısmî amortizasyon (partial amortization) olarak bilinmektedir.

İndirimli İpotekli Konut Kredisi: Bu kredi türünde faiz oranı sabit olup, kredi kullanım aşamasında %1 ile %5 arasında bir komisyon ödenerek, faiz oranı düşürülmektedir.

Karma faizli Konut Kredisi: Başlangıçta belirlenen bir dönem boyunca örneğin 5 yıl sabit faiz oranı ile kredi geri ödenmekte, izleyen dönemlerde ise değişken faiz oranı baz alınarak ödeme devam etmektedir.

Esnek vadeli konut kredisi: Faizler değiştikçe taksit tutarlarının aynı kalabildiği; bunun yerine kredinin vadesinin kısalmasının ya da uzamasının sağlanabildiği kredilerdir. Bu kredi türünde, taksit tutarları faiz değişikliğinden etkilenmeyerek, değişiklik kredi faizine yansıtılmaktadır. Buna göre, faiz düşerse kredi vadesi kısaltmakta; artarsa taksit tutarları sabit tutularak vade uzamaktadır.

2.1.2. Finansal Kiralama Alacakları

kullandırılan finansal kiralama alacakları aynen konut kredilerinde olduğu gibi sabit faizli veya değişken faizli olabilir. Sabit faizli finansal kiralama sözleşmesinde finansal kiralama faiz oranı ve geri ödeme tutarları alacağın vadesi boyunca değişmez. Bir ya da birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması durumunda erken ödeme indirimini yapılır. Kiralayan taraf bu indirimli tutarın %2’sini aşmayacak oranda erken ödeme tazminatı talep edebilir. Değişken faizli finansal kiralama alacaklarında faiz oranı ve geri ödeme tutarları alacağın vadesi boyunca değişebilir. Tutar ve oranlardaki değişkenlik endekse bağlı azalabilir ya da artabilir. Bu tutar ve oranlar kiralayan tarafından açıklanan azami tutar ve oranları geçemez.

Finansal kiralama konusu konutun mülkiyeti kiralayana aittir. Kiracı konut üzerinde, kiracı sıfatıyla zilyettir. Kiracı, kiralayana bilgi vermek ve onayını almak kaydıyla finansal kiralama konusu konut üzerindeki zilyetliğini kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak başkasına devredebilir; bu şartlar dâhilinde konutu başkasına kullanırabilir, başkasının yararlanmasına bırakabilir, başkası ile ortak kullanabilir, ortaklaşa yararlanabilir.

2.1.3. Tüketici Finansmanı Alacakları

Finansman şirketleri her türlü mal ve hizmet alımı amacıyla gerçek ve tüzel kişilere finansman sağlayan kredi kuruluşlarıdır. Bu itibarla, konutu satın alan gerçek veya tüzel kişinin nam ve hesabına konutun teslim veya temini ile birlikte doğrudan satıcıya ödeme yapılması suretiyle kredilendirilmekte, kredi geri ödemeleri, adına kredi açılanlar tarafından finansman şirketlerine yapılmaktadır.

2.1.4. Birincil Piyasa Araçlarında Karşılaşılan Riskler

Kredi Riski (Geri Ödememe Riski/Temerrüt Riski): Krediye çeken tarafın taksitlerini zamanında ödememesidir.

Faiz Oranı Riski: Kısa vadeli kaynaklarla fon temin edilip, bu fonların uzun vadeli ve sabit faizli olarak kullanılması durumunda faiz oranlarında artış olması halinde kredi veren kurumun zarar etmesi durumudur.

Erken Ödeme Riski: Faiz oranının düşmesi ile birlikte krediye alan tarafın borcunu kapatması halinde, bankanın karşılaştığı risktir.

Likidite Riski: Gayrimenkulün değerinden hemen nakte dönüştürülememesi riskidir.

2.2. İkincil Piyasa Araçları

- Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
- Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
- Kira Sertifikaları
- Gayrimenkul Sertifikaları

2.2.1. Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

Varlık ve ipotek teminatlı menkul kıymetler sermaye piyasası mevzuatında bir arada “*teminatlı menkul kıymetler*” olarak adlandırılmaktadır. Buna göre, teminatlı menkul kıymetler ihraççının **genel yükümlülüğü** niteliğinde olan ve **teminat varlıklar karşılık gösterilerek** ihraç edilen borçlanma aracı niteliğinde bir sermaye piyasası aracıdır.

İhraç Yöntemleri

- halka arz edilerek,
- nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle veya
- birim nominal değeri asgari 100.000 TL olmak kaydıyla tahsisli olarak ihraç edilebilir.

Varlık teminatlı menkul kıymet ihraç edebilecek kurumlar

- bankalar,
- İFK’lar,
- finansal kiralama şirketleri,
- faktoring şirketleri,
- finansman şirketleri,
- GYO’lar,
- kendi kanunlarınca menkul kıymet ihraç etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile
- nitelikleri Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlarca ihraç edilebilir.

İpotek teminatlı menkul kıymet ihraç edebilecek kurumlar

- konut finansmanı kuruluşları ve
- İFK’lar tarafından ihraç edilebilir.

2.2.2. Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler

Varlığa dayalı menkul kıymetler varlık finansmanı fonlarının veya İFK’ların devralacağı varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen menkul kıymeti;

ipoteğe dayalı menkul kıymetler ise, konut finansmanı fonunun veya İFK’nın devralacağı varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen menkul kıymeti ifade eder

İhracın fon tarafından yapılacak olması hâlinde, varlığa dayalı menkul kıymet ihracı için varlık finansmanı fonu; ipoteğe dayalı menkul kıymet ihracı için konut finansmanı fonu kurulması zorunludur.

Söz konusu menkul kıymetleri, finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri tarafından kurulan fonlar yalnızca kurucularının aktiflerindeki varlıkları devralmak suretiyle ihraç edebilirken, banka, İFK ve geniş yetkili aracı kurum tarafından kurulan fonlar kurucularının yanı sıra diğer kaynak kuruluşların aktiflerindeki varlıkları devralmak ya da bankalar ile İFK tarafından ihraç edilen teminatlı menkul kıymetleri satın almak suretiyle de ihraç edebilirler. Varlığa dayalı menkul kıymetler ihracı, bankalar ile İFK tarafından ihraç edilen teminatlı menkul kıymetleri satın almak suretiyle de yapılabilir.

İhraç Yöntemleri

- halka arz edilerek,
- nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle veya
- birim nominal değeri asgari 100.000 TL olmak kaydıyla tahsisli olarak ihraç edilebilir.

2.2.3. Kira Sertifikaları

Kira sertifikası her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla VKŞ tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymettir.

Kira sertifikalarının ihraç tutarı, değerlendirme raporunda tespit edilen gerçeğe uygun değer **%90’ını** aşamaz

2.2.4. Gayrimenkul Sertifikaları

Gayrimenkul sertifikası, anonim ortaklıklar ile kendi mevzuatları uyarınca sermaye piyasası aracı ihraç etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden nominal değeri eşit sermaye piyasası aracıdır.

3. Gayrimenkul Finansmanında Risklerden Korunma Uygulamaları

3.1. Türev Araçlar

Gayrimenkul finansmanında en çok kullanılan türev araçların başında swap gelmektedir.

Swap, tarafların belirli bir zaman dilimindeki ödemelerinin karşılıklı olarak değişiminde anlaştıkları finansal bir işlemdir.

Değişime konu olan ödemeler, faiz, anapara veya hem anapara hem de faiz ödemeleri olabilir.

Swap işlemindeki amaç, faiz oranları ile kurlarda kaydedilen dalgalanmaların yarattığı riskleri minimize etmektir. Bu kapsamda, swap işlemleri sayesinde özellikle değişken faizli ve/veya yabancı para birimi cinsinden borçlu olup ağırlıklı olarak sabit faizli ve/veya TL cinsinden kredi kullandıran kredi kuruluşları nakit akışlarının maruz kalabileceği faiz ve döviz riskinden korunmuş olmaktadır.

3.2. Kredi Temerrüt Swapları

Kredi temerrüt swapı (*Credit Default Swap - CDS*) yapılandırılmış bir finansal araç olup, bir çeşit kredi türevidir.

Kredi türevleri basit bir tabirle **kredi riskini transfer etmek amacıyla** kullanılan teminatlar veya sözleşmelerdir.

CDS, bu bağlamda, bir alacaklının borçlunun temerrüdü (*iflas, ödeme aczi, kredi notunun düşürülmesi vb.*) hâlinde, üçüncü bir kişiye belli bir ücret ödeyerek alacağını garanti altına aldığı bir kıymetli evrakı ifade etmektedir.

CDS işleminde, aynen bir sigorta işleminde olduğu gibi, CDS alıcısı korunma satın alan taraf olup, karşı taraf korunma satan ya da swapı yazan kişi konumundadır. CDS alıcısı bu işlemde CDS yazıcısına korunma karşılığında dönemsel olarak prim ödemektedir. Buna göre, gayrimenkul finansmanına ilişkin bir ikincil piyasa aracının yatırımcısı CDS alıcısı da olarak ihraççının kredi riskini sigortalatmış olacaktır.

3.3. Sigorta ve Garanti Ürünleri

CDS'ler özünde birer sigorta ürünü olsalar da sigortacılıkta bilinen anlamda poliçeler hâlinde düzenlenmemekte, bunun yerine birer menkul kıymet niteliğini taşımaktadır. Ancak, gayrimenkul finansmanında geleneksel sigorta ürünlerinin de önemli rolü olduğu gerçeği ihmal edilmemelidir. Bu ürünlerden biri kredi borçlularının geri ödemelerini garanti eden kredi sigortasıdır. Bu ürün **kredi koruma sigortası veya kredi ödeme güvencesi sigortası** (*mortgage payment/credit protection insurance*) olarak da adlandırılabilen, kredi müşterilerinin yaşam kaybı, maluliyet, işsiz kalma vb. durumlarda kredi taksitlerinin ödenmesini güvence altına almaktadır. Ülkemizde ise, hayat sigortası poliçeleri bu anlamda daha geniş bir uygulama alanı bulmaktadır.

Bir başka sigorta ürünü **tapu/tapu sicil/mülkiyet sigortası** (*title insurance*) olarak öne çıkmaktadır. Gayrimenkulün tapu sicil kayıtlarının temiz olduğunu garanti eden, aksi durumda ise zararı kapsama alan bu ürün hem gayrimenkulün mülkiyetini alan kişileri hem de ipotek alacaklısını korumaya yönelik olarak poliçelendirilebilmektedir.

Türkiye'de uygulama alanı bulan bir diğer sigorta türü de **Bina Tamamlama Sigortası**'dır. Bir kefalet sigortası türü niteliğinde olan bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ön ödemeli konut veya devre tatili satışlarında, satıcının iflas etmesi, satıcının gerçek kişi olması durumunda mirasçılardan mirası reddetmesi şartıyla ölümü veya satıcının sözleşmede taahhüt edilen teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutu veya devre tatili tamamlayamaması hâllerinde tüketicilere sigorta teminatı sağlamaktadır.

Değerleme Örgütleri

8.1. Dünyada Değerleme Örgütleri

Bir çok ülkede değerlendirme uzmanlığı yasal açıdan kurumsal yapılanmasını tamamlamış olup ve çoğu ülkede değerlendirme uzmanları birliği ve değerlendirme enstitüsü şeklinde örgütlenme olduğu görülmektedir.

Dünyada öne çıkan değerlendirme kuruluşları

- Uluslararası Değerleme Standartları Kurulu (International Valuation Standards Council – IVSC),
- Avrupa Değerleme Örgütleri Birliği (The European Group of Valuers' Associations-TEGOVA),
- ABD Değerleme Enstitüsü (Appraisal Institute-AI),
- Kanada Değerleme Enstitüsü (Appraisal Institute of Canada-AIC),
- Amerikan Değerleme Derneği (The American Society of Appraisers-ASA),
- Taşınmaz Ekonomisi ve Değerleme Çalışmaları Merkezi (Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale - Ce.S.E.T.),
- Gayrimenkul Danışmanları Kuruluşu (The Counselor of Real Estate-CRE),
- Fransa Değerleme Enstitüsü (Institut Français De L'Expertise Immobilière - IFEI)
- Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Enstitüsü (Royal Institution of Chartered Surveyors-RICS)

8.1.1. Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (IVSC)

Merkezi Londra'da olan Konsey, 1981 yılında Amerikalı ve İngiliz değerlendirme mesleği mensupları tarafından kurulmuştur.

2003 yılından itibaren kâr amacı gütmeyen organizasyona dönüşmüştür.

Bu organizasyonun amacı değerlendirme çalışmalarına **küresel düzeyde standartlar oluşturmak** ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, değerlendirme çalışmalarının şeffaf bir şekilde yapılabilmesidir.

Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan ve içinde Birleşmiş Milletlere bağlı 50 ülkeden 80 kurum üyedir.

Konseye hem ülkelerin değerlendirme alanında uzman kurumları ve değerlendirme uzmanları meslek örgütleri, hem de akademik kurumlar üye olabilmektedir.

IVSC değerlendirme işlemleri için uygulamalar ve değerlendirme yöntemlerini içeren UDS'yi (International Valuation Standards - IVS) yayınlamıştır. Uluslararası çapta değerlendirme

çalışmalarına büyük katkısı olan bu çalışmanın IVSC tarafından yeni baskıları yayınlanmaktadır.

IVSC'nin 150'den fazla ülkede faaliyet gösteren 130'un üzerinde üyesi bulunmakta olup, **TDUB** da bu üyeler arasındadır.

IVSC, Ocak 2017'de UDS'de köklü değişikliklere imza atmıştır. Bu değişikliklerden en önemlisi UDS'nin daha ilke bazlı bir yapıya kavuşturulması olmuştur (IVSC, 2017).

UDS mevcut haliyle

- Kavramsal Çerçeve,
- Genel Standartlar ve
- Varlık Standartları

bölümlerinden oluşmakta; Genel Standartlar beş; Varlık Standartları ise altı ayrı standart kapsamında irdelenmektedir.

Kavramsal Çerçeve, UDS için bir giriş önsözü niteliğindedir. Kavramsal Çerçeve, UDS'ye uygun bir değerlendirme gerçekleştirenler için

- ❖ tarafsızlık,
- ❖ değerlendirme,
- ❖ yetkinlik ve
- ❖ standartlardan makul sapmalar

hususlarında genel ilkeler içermektedir.

Genel Standartlar, değerlendirme çalışması, değer esası, değerlendirme yaklaşımları ve yöntemleri ve raporlama dâhil, tüm değerlendirme çalışmalarının yürütme şartlarını belirlerler. Bu standartlar, değerlemelerin tüm varlık türleri ve tüm değerlendirme amaçları için uygulanabilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Genel Standartlar:

- i. UDS 101: İşin Kapsamı
- ii. UDS 102: İncelemeler ve Uyum
- iii. UDS 103: Raporlama
- iv. UDS 104: Değer Esasları
- v. UDS 105: Değerleme Yaklaşımları ve Yöntemleri

Varlık Standartları ise, belirli varlık türleriyle ilgili şartlardan oluşur. Söz konusu şartların, belirli bir varlık türünün değerlendirilmesi yapılırken Genel Standartlar ile bir arada uygulanması gerekir. Varlık Standartları, her bir varlık türüne özgü değeri etkileyen nitelikler hakkında arka plan bilgisini ve kullanılan genel değerlendirme yaklaşımları ve yöntemleri ile ilgili varlığa özgü ilave şartları içerir. Diğer taraftan, UDS'de "**varlık**" terimi genel olarak bir değerlendirme çalışmasına konu edilebilecek kalemleri ifade etmekte olup, "**yükümlülük**" anlamında da kullanılır.

Varlık Standartları:

- i. UDS 200: İşletmeler ve İşletmedeki Paylar
- ii. UDS 210: Maddi Olmayan Varlıklar
- iii. UDS 300: Tesis ve Ekipman
- iv. UDS 400: Taşınmaz Mülkiyet Hakları
- v. UDS 410: Geliştirme Amaçlı Mülk
- vi. UDS 500: Finansal Araçlar

8.1.2. Avrupa Değerleme Örgütleri Birliği (TEGoVA)

TEGoVA; Avrupa düzeyinde örgütlenmiş, Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren değerlendirme kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak ve değerlendirme alanında standart bazı kuralları koymak için 1997 yılında kurulmuştur.

Kâr amacı gütmeyen Avrupa düzeyinde örgütlenmiş olan kurumun merkezi **Brüksel**'dir. Bünyesinde halen 38 ülkeden 70.000'in üzerinde meslek mensubunu temsil eden 73 değerlendirme uzmanları örgütü bulunmaktadır

AB üyesi ülkelerin örgütleri; TEGoVA içinde tam üye olmakta ve diğer ülkelerin örgütleri ise ortak (assosiye) üyelik ve gözlemci üyelik hakkı elde etmektedir. Tam üyelik dışındakilerin genel kurulda oy hakları bulunmamaktadır.

Türkiye'den **TDUB**, kuruluşun üyesidir.

TEGoVA'nın sunduğu sertifikasyonlar

Bireysel bazda

- "Onaylı Avrupa Değerleme Uzmanlığı" (Recognized European Valuer-REV) ve
- TEGoVA Konut Değerleme Uzmanlığı (TEGoVA Residential Valuer-TRV)

Kurumsal bazda

- "Onaylı Avrupa Değerleme Kuruluşu" (Recognized European Valuation Company-REVC)

TEGoVA; "Approved European Property Valuation Standards" adı altında **Mavi Kitap (Blue Book)** olarak bilinen standartları hazırlamıştır.

Mavi Kitap'ta yer alan hükümler ve kurallar, değerlendirme mesleğinin genel bir çerçevesini oluşturmak için kaleme alınmış olup, ülke mevzuatlarında yer alan hükümlere veya yargı kararlarına herhangi bir müdahale etme amacı taşımamakta, sadece tavsiye niteliğinde birtakım düzenlemeler getirmektedir. Mavi Kitap'ın son versiyonu olan "Sekizinci Baskı" 13 Mayıs 2016 tarihinde yayımlanmıştır.

8.1.3. ABD Değerleme Enstitüsü (Appraisal Institute)

1932 yılında faaliyete geçen kurum, 50 ülkede yaklaşık 18.000 meslek mensubu ile üyelik ilişkisi içindedir.

Kurum tarafından değerlendirme alanında 5 tür lisans verilmektedir.

MAI, SRPA, SRA, AI-GRS, AI-RRS, SREA ve RM unvanları verilmektedir.

MAI, en prestijli unvan olup, bu unvana sahip bir kişi ticari, endüstriyel, tarımsal, konut veya arsa-arazi gibi birçok gayrimenkulün değerlemesi, değerlemenin gözden geçirilmesi veya yatırım danışmanlığı yapabilir.

SRPA unvanı da MAI'ye benzeyen bir unvan olmakla birlikte **yatırım danışmanlığını kapsamaz**.

SRA, konut nitelikli taşınmazların değerlemesi, gözden geçirmesi ve danışmanlığı faaliyetlerine yönelik bir unvandır.

AI-GRS ve AI-RRS unvanlarıyla sırasıyla tüm gayrimenkullere ve sadece konutlara yönelik gözden geçirme çalışmaları yapılabilir.

SREA unvanlı kişiler müşterilerine gayrimenkul danışmanlığı hizmeti verebilir.

RM ise, tek ailelik konutlarla ilgili uzmanlığa sahip olunması hâlinde alınabilecek bir unvandır.

8.1.4. Kanada Değerleme Enstitüsü (AIC)

1938 yılında kurulan AIC, Kanada'nın önde gelen değerleme kuruluşudur. Enstitü tarafından AACI (Accredited Appraiser Canadian Institute, Lisanslı Değerleme Uzmanı) ve CRA (Canadian Residential Appraiser, Konut Değerleme Uzmanı) lisansı (unvanı) verilmektedir.

8.1.5. Amerikan Değerleme Uzmanları Derneği (ASA)

AM (Accredited Member) ve ASA (Accredited Senior Appraiser) belgeleri, ASA tarafından verilen yetki belgeleri ve lisanslardır.

Lisans almak isteyenlerin; son iki yılda hazırladıkları iki raporu sunmaları ve ASA tarafından hazırlanan adayın Etik İlkeler ve Değerleme Uygulamalarının Temelleri (Principles of Appraisal Practice and Code of Ethics) ile ilgili sınavı başarı (minimum puan % 75 olmalı) ile tamamlamaları gerekmektedir. Lisans almaya hak kazanan uzmanlar, devamlı belli aralıklarla mesleki eğitim almak zorundadır.

8.1.6. Taşınmaz Ekonomisi ve Değerleme Çalışmaları Merkezi (Ce.S.E.T.)

İtalya'nın Floransa kentinde 1976 yılında kurulan Ce.S.E.T.; öğretmenler, akademisyenler, profesyonel uzmanlar ve kıymet takdiri disiplini içinde çalışma yapanlar (uzmanlar) için buluşma yeri olarak görev yapar. Ce.S.E.T., 1978 yılında Taşınmaz Ekonomisi ve Değerleme Çalışmaları Merkezi adını almıştır. 1988'de Floransa Üniversitesi - Arazi ve Tarım Ekonomisi Bölümü ile bir anlaşma imzalamıştır. Ce.S.E.T.'in hukuki niteliği 10 Mart 1993 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiş ve kamu yararına çalışan kurum niteliğini kazanmıştır.

8.1.7. Gayrimenkul Danışmanları Kurulu (CRE)

Amerika'da kurulmuş olan kuruluş tarafından 1953 yılından bu yana CRE unvanı verilmektedir. Kuruluş, kişilere davetiye göndermektedir ve CRE unvanına sahip 1100 üyesi bulunmaktadır. Kuruluşa davet edilen kişilerde profesyonel tecrübe, kusursuz yargı yeteneği, müşteriler ve işverenler tarafından kabul görme, tanınma ve saygınlık kriterleri göz önünde bulundurulur. Ayrıca üç yılı gayrimenkul danışmanlığı olmak üzere 10 yıllık pratik tecrübe şartı aranır.

8.1.8. Fransa Değerleme Enstitüsü (IFEI)

IFEI 1979 yılında kurulmuştur. Amacı gayrimenkul değerleme uzmanlarının çıkarlarını savunmakla sınırlı olmayan, değerleme ve değerleme kullanıcıları (yatırımcı, hukukçu, geliştirme uzmanı, broker gibi) arasında değişimi teşvik ederek, gayrimenkul değerleme uzmanlığını teşvik eden Fransa'daki nadir kuruluşlardan biridir.

8.1.9. Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (RICS)

Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS) 1868 yılında İngiltere'de kurulmuş ve 1881 yılında yasal olarak tanınmıştır.

Merkezi Londra'dır.

RICS tarafından yetkilendirilen uzmanlar için

- MRICS,
- FRICS ve
- AssocRICS

olmak üzere üç adet **unvan** bulunmaktadır.

AssocRICS unvanı hem eğitim hem de iş tecrübesi olarak üyelik kriterlerini tam olarak tamamlamış üyeler için bir sonraki aşamaya geçmeden önce aldıkları unvandır.

Daha sonraki aşamada gerekli kriterleri yerine getiren adaylar profesyonel üye statüsünü kazanarak **MRICS unvanını** almaktadır. Söz konusu gerekli kriterler mesleki yetkinlik (assessment of professional competence), üst düzey yöneticilik (senior professional assessment), uzmanlık (specialist assessment) ve akademik yeterlilik (academic assessment) başlıkları kapsamında değerlendirilmektedir.

FRICS ise en son aşama olan en üst düzey üyelere verilmekte olup, bu unvana sadece MRICS unvanına sahip adaylar başvurabilmektedir. Mevcut durumda FRICS üye sayısı toplam üye sayısının %20'sinden azdır.

İngiltere'de kredi veren kuruluşların çalıştığı değerleme uzmanlarının hepsinin RICS üyesi olması zorunludur.

İngiltere'de 1974 yılında meydana gelen gayrimenkul krizi sonrasında RICS tarafından bir **Varlık Değerleme Standartları Komitesi** oluşturulmuş ve bu komitenin ürettiği "Varlıkların Değerlemesine İlişkin Kılavuz Notlar" belgesiyle yazılı bir değerleme standartları setine olan ihtiyacın ilk defa giderilmesi sağlanmıştır. 1976 yılında yayımlanan ilk baskı **Kırmızı Kitap (Red Book)** olarak nitelendirilmiş ve ağırlıklı olarak şirket hesaplarında yer alan gayrimenkullerin değerlemesine odaklanmıştır. Kırmızı Kitap, İngiltere Merkez Bankası, Londra Borsası, banka birlikleri vb. ekonomiye yön veren kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması zorunlu standartlar olarak benimsenmiş; ayrıca birçok ülkede ulusal mevzuatın dayandığı temel metin olarak kabul görmüştür.

8.1.10. Değerleme Vakfı (The Appraisal Foundation) ve Değerleme Meslek Uygulamalarına İlişkin Standartlar Seti (USPAP)

ABD ve Kanada'nın 9 değerleme örgütü temsilcilerinden oluşan bir komite, 1987 yılında "Değerleme Meslek Uygulamalarına İlişkin Standartlar Seti"ni (Uniform Standards of Professional Appraisal Practice – **USPAP**) oluşturmuş ve bu setin uygulanabilmesi amacıyla Değerleme Vakfı'nın temellerini atmıştır.

1989 yılında Amerikan Kongresi USPAP'ı ve Vakfı onaylayan kanunu kabul etmiştir.

Vakıf, bir üyelik organizasyonu olmayıp, yaklaşık 100 adet meslek örgütünün, kurum ve kuruluşun katılımını içeren bir oluşumdur.

Vakıf bünyesinde 3 kurul bulunmaktadır:

- Mütevelli Heyeti (Board of Trustees),
- Değerleme Standartları Kurulu (Appraisal Standards Board) ve
- Uzman Yeterlilikleri Kurulu'dur (Appraiser Qualifications Board).

Mütevelli Heyeti, Vakıf'ın yürütme organıdır. Diğer kurullar bağımsız kurul niteliğinde olup, **Değerleme Standartları Kurulu** USPAP'ın yazımından, değiştirilmesinden ve yorumlanmasından;

Uzman Yeterlilikleri Kurulu ise gayrimenkul değerleme faaliyetini yerine getirecek meslek mensuplarının taşımaları gereken asgari niteliklerin belirlenmesinden sorumludur.

Diğer taraftan, USPAP'a göre değerleme, bir değer düşüncesini geliştirme faaliyeti ya da süreci olarak tanımlanmış olup bir değerleme sorununun uygun bir biçimde çözülmesi için, uygun bir pazara yönelmiş, ilgili verilerin toplanması, uygun analitik tekniklerin kullanılması, bilginin deneyim ve profesyonel yargının uygulanmasını içermektedir.

USPAP kapsamında değerleme uygulamaları üç tip faaliyeti kapsamaktadır.

- değerleme,
- değerleme danışmanlığı ve
- değerlemenin gözden geçirilmesidir.

USPAP kapsamında değerleme yapabilecek kişilere verilen unvanlar:

- Değerleme Asistanı (Trainee Appraiser),
- Lisanslı Konut Değerleme Uzmanı (Licensed Residential Appraiser),
- Yeminli Konut Değerleme Uzmanı (Certified Residential Appraiser) ve
- Yeminli Gayrimenkul Değerleme Uzmanı (Certified General Appraiser)

olarak tespit edilmiştir.

8.2. Türkiye'de Değerleme Örgütleri

Türkiye'de değerleme mesleği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri sonucunda kurumsallaşma yoluna girmiştir. SPK, gayrimenkul değerleme uzmanlığı ile ilgili sınavlar sonucunda lisanslar vermeye başlamış ve değerleme hizmeti verecek olan firmaları listelemeye başlamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu 2017 yılında değerleme standartları oluşturup yayımlama görevini **TDUB ve TSPB'ye devretmiştir.**

Türkiye'de değerleme faaliyeti ile ilgili kuruluşlara yönelik;

- ✓ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği
- ✓ Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu
- ✓ Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları

İle ilgili aşağıda kısaca bilgi verilmiştir.

8.2.1. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Birlik; kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin üyeleri

- ✓ sermaye piyasası mevzuatına göre gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip olan *değerleme uzmanları* ile

- ✓ Kurul tarafından yetkilendirilen *değerleme şirketlerinden* oluşmaktadır.

TDUB'un amacı;

- ✓ gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini,
- ✓ Birlik üyelerinin dayanışma ve değerleme faaliyetlerinin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarını,
- ✓ üyelerin mesleki menfaatlerinin korunmasını,
- ✓ haksız rekabetin önlenmesini,
- ✓ mesleki konularda üyelerin aydınlatılmasını ve eğitilmesini sağlamak üzere
- ✓ Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Statü ile verilen görevleri yerine getirmektir.

TDUB Yönetim Kurulu,

Yönetim kurulu; Birliğin Genel Kurulu tarafından seçilerek göreve başlar.

Yönetim Kurulu;

- i. değerleme kuruluşlarındaki sorumlu değerleme uzmanları arasından bir asil ve bir yedek üye,
- ii. değerleme kuruluşlarında tam zamanlı çalışan ve sorumlu değerleme sıfatını haiz olmayan değerleme uzmanları arasından bir asil ve bir yedek üye,
- iii. tüzel kişi olarak değerleme kuruluşları arasından, iki asil ve iki yedek üye,
- iv. değerleme kuruluşları ile tam zamanlı istihdam ilişkisi içinde olmayan değerleme uzmanları arasından, bir asil ve bir yedek üye ve
- v. aday öneri Komitesi tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından önerilen adaylar arasından, iki asil ve iki yedek bağımsız üye olmak üzere seçilerek

7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur.

TDUB Denetleme Kurulu;

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyesi olmayan değerleme uzmanı adaylar arasından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu üyelerinin görev süreleri **iki yıl** olup, aynı değerleme kuruluşundan birden fazla kişi aynı anda denetleme kurulunda yer alamaz.

Denetleme Kurulu, Birliğin bütün hesapları ve işlemlerini inceleyerek Birliğin çalışmaları hakkındaki görüşlerini bir raporla genel kurulun olağan toplantılarına sunmakla görevlidir.

8.2.2. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından

- *sermaye piyasası kurumlarında ve*
- *halka açık ortaklıklarda*
- ✓ çalışanlara lisans verme,

- ✓ lisans sahibi kişilerin sicilini tutma ve
- ✓ lisanslarla ilgili eğitim programları düzenlemekle yetkilendirilmiş ve 2011 yılında faaliyetlerine başlamıştır.

- ✓ Halka açık ortaklıklarda,
- ✓ yatırım kuruluşlarında,
- ✓ kolektif yatırım kuruluşlarında,
- ✓ derecelendirme kuruluşlarında,
- ✓ gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde ve
- ✓ Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan diğer kurumlarda

çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanlar, Kurul düzenlemeleri ile zorunlu tutulması halinde, "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)"de sayılan lisanslardan bir veya birkaçına sahip olmak zorundadırlar.

Lisanslama Sınavları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun verdiği yetkiye istinaden Kurul tarafından düzenlenmektedir.

Kurul tarafından belirlenen lisansa tabi kişileri istihdam eden sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıkların, bu kişilerin işe giriş ve işten ayrılma tarihinden **itibaren 10 iş günü içinde** SPL'ye bildirimde bulunması zorunludur. Bu bildirimler, Kurul tarafından belirlenen içeriğe ve yöntemine göre yazılı veya elektronik olarak SPL'ye yapılır.

Lisans yenileme eğitimleri SPL A.Ş. tarafından düzenlenmekte ve lisans sahibi olanların **her 3 yılda bir** lisans yenileme eğitimlerine katılması zorunludur. Lisans yenileme eğitimlerinin içeriği ve yapılış usulleri Kurulca belirlenir.

SPL Ortaklık Yapısı	
Hissedar	Ortaklık Oranı (%)
Borsa İstanbul AŞ	20
Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ	10,5
İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ	10,5
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği	49
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği	10
Toplam	100

Örgün ve Online (Uzaktan) SPK Lisanslama Eğitimleri

Online eğitimler örgün eğitimlerle birlikte yapılmakta olup, İnternete bağlı bir Bilgisayar veya Akıllı Telefon ile CANLI olarak derse katılım sağlanabileceği gibi, sonradan tekrarı izlenebilmektedir.

Örgün ve Online Eğitimler ve Yeni Baskı Kitaplarımız Hakkında Detaylı Bilgi İçin

www.finansed.com

[Gayrimenkul Değerleme Esasları \(Konu+Soru+Deneme\) SETİ \(3 Kitap\)](#)



